

Meeting Point. Club Sei. Sun Park.

Edición pública de lectura

Español · Texto sustantivo completo

Gil Marer denuncia comercialización de Sun Park desde 2018 y ocultación deliberada de sus acuerdos y contingencias. Atribuye esa operativa al perímetro Acosta Matos y a los particulares individualizados, con la participación que atribuye a personas vinculadas a la antigua dirección de Meeting Point. Denuncia que la ocultaron a los órganos de Meeting Point que debían conocerla y al concurso 36/2012. Sostiene que la falta de revelación perjudicó al concurso LPB 36/2012 y se proyectó sobre la posterior reestructuración Meeting Point 357/2024 y 93/2025, con efectos para afectados en España y Alemania.

La declaración de 2018 describe actos ya ejecutados; las ofertas minoristas posteriores muestran exposición real al consumidor. Aún deben acreditarse el mandato de cada persona, la entidad contratante y las reservas, pagos o ingresos completados. La atribución de ocultación no se presenta como condena.

36/2012 | 357/2024 | 93/2025

Una alegación atribuida. Fuentes identificadas. Peticiones pendientes de decisión.

Guía visual de lectura

La tesis central se apoya en una secuencia documental. Cada pieza responde a una pregunta distinta; una pantalla posterior no puede trasladarse a 2018 ni una relación societaria sustituir un mandato.

2018	Presentaciones y visitas La declaración jurada de Barreiro relata actuaciones comerciales y de acceso realizadas.
2019	Lava Verde / Club Sei Proyecto corporativo, marca hotelera y distribución anunciada.
2020	Oferta al consumidor Anuncios, precios y pantallas de reserva; cobro completado no acreditado.
2024-26	Avisos y continuidad Procedimientos españoles, insolvencias alemanas y custodia posterior.

El perjuicio alegado circula en dos direcciones.

Gil sostiene que la fragmentación de la información puede impedir que cada masa y cada interesado identifique derechos, responsabilidades y posibilidades de recuperación. Las flechas muestran la circulación documental solicitada y el mecanismo alegado; no una transmisión ya cumplida ni una responsabilidad compartida declarada.

ES España · titularidad, explotación y reestructuración	⇄ Documentos y respuesta	DE Alemania · contratos, archivos y recuperación
LPB 36/2012: se pide reconstruir autoridad sobre las unidades, acceso, explotación, inventario, ingresos y acciones de recuperación. Meeting Point 357/2024 > 93/2025: se pide contrastar qué conocieron las deudoras, sus representantes y el experto, y qué se incorporó a los documentos de negociación y plan.	⇄	FTI y las sociedades Meeting Point alemanas: los contratos, archivos de cumplimiento, reservas, pagos, reclamaciones y contingencias pueden ser relevantes para sus respectivas masas y acreedores. La documentación alemana puede aclarar el mandato y los flujos discutidos en España; los derechos y litigios españoles pueden afectar a la valoración y recuperación en Alemania.

Índice de la lectura completa

MEETING POINT · CLUB SEI · SUN PARK	5
ESCRITO DE APORTACIÓN DOCUMENTAL, SOLICITUD DE INCORPORACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA	5
EXPONE	6
Primero. Objeto y cauce preciso	6
Segundo. Documentos de control, acceso y representación en Sun Park	8
Segundo bis. Atribución individual del mecanismo denunciado	9
Francisco Mario Matos Matas	9
José Daniel Acosta Matos	9
Laura Patricia Acosta Matos	9
Antonio Cogolludo Rojas	10
Shaila María Cogolludo Ramos	10
Administrador concursal: autoridad, información y recuperación patrimonial	10
Magistrado y enlace entre expedientes	10
Segundo ter. Masa activa y unidad productiva de LPB: secuencia judicial y relevancia exterior	11
Tercero. Comercialización de Sun Park desde 2018 y distribución minorista posterior	12
Tercero bis. Juan José Vera Díaz: vínculo documentado con Meeting Point y con sociedades accionistas de Orion	15
Tercero ter. Orion Rental SOCIMI, S.A., AGM y el perímetro Acosta Matos: intereses, contratos y responsabilidad informativa	16
Cuarto. Avisos previos, respuesta alemana y necesidad de fijar una fuente verificable	17
Cuarto bis. Ocultación denunciada y efecto perjudicial recíproco España-Alemania	18
Cuarto ter. RIC Private Equity: atribución propia, contradicción documental y tratamiento de la alerta	21
Cuarto quater. San Telmo, RSM y Grant Thornton: actuación profesional y decisiones de tratamiento	23

Cuarto quinquies. CNMV y Portfolio: recepción, actuación declarada y resultado pendiente	24
Quinto. Cinco fuentes de financiación que deben permanecer diferenciadas	24
Sexto. Actuaciones judiciales, antecedentes ante el CGPJ y cuestiones que deben quedar identificadas	25
Séptimo. Constancia, trazabilidad y eventual comunicación a destinatarios	29
Octavo. Comunicaciones institucionales: destinatario, objeto y presupuesto de cada traslado	30
Noveno. Personas propuestas para contraste y eventual declaración ante el órgano competente	32
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD	35
SUPlico AL ÓRGANO JUDICIAL, POR CONDUCTO DE SU OFICINA	35
Selección visual pública	38

MEETING POINT · CLUB SEI · SUN PARK

EDICIÓN PÚBLICA DE LECTURA - 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Esta edición permite leer el contenido sustantivo del escrito preparado por Gil Marer sobre Sun Park, Club Sei y los procedimientos españoles y alemanes relacionados. Conserva todas sus secciones y peticiones, las atribuciones individuales, los pronunciamientos adversos y los límites de prueba. Se han retirado los datos personales innecesarios, la ejecución y firma del escrito y los detalles reservados de comunicaciones con asesores. La correspondencia privada se explica mediante resúmenes atribuidos; no se reproducen sus cuerpos íntegros ni sus identificadores nativos.

Estado del documento. Es una edición editorial pública, no una copia judicial certificada ni el original destinado a presentación. Su publicación no acredita firma, presentación, admisión, notificación, traslado o recepción por ningún destinatario. Las solicitudes que siguen expresan lo que Gil Marer interesa que se resuelva por el órgano competente; no son órdenes dictadas ni trámites ya realizados.

Cómo leer las fuentes. Los números de anexo, folios y páginas conservan la correspondencia con los dos documentos del paquete privado: Documento 1, escrito y anexos 23-32; Documento 2, anexos 1-22. Las expresiones «se aporta» o «se acompaña» describen la composición prevista de ese paquete, no la publicación íntegra de sus anexos en esta edición. Los originales y las copias de trabajo se conservan privadamente para su contraste por el cauce que corresponda. Los enlaces públicos y las reproducciones expurgadas deben distinguirse de esos originales. La repetición de una alegación no constituye corroboración independiente.

ESCRITO DE APORTACIÓN DOCUMENTAL, SOLICITUD DE INCORPORACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA

A la Letrada o Letrado de la Administración de Justicia de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, plaza n.º 3 (anterior Juzgado de lo Mercantil n.º 3)

Procedimiento: comunicación de apertura de negociaciones 357/2024, relativa conjuntamente a MEETING POINT HOTELMANAGEMENT (CANARIES), S.L.U., MEETING POINT SPAIN, S.L.U. y MEETING POINT INVESTMENT, S.L.U.

Identificación de los documentos judiciales recuperados: NIG **3501647120240001256** · IUP **LM2024012294** · Sección B. NIF de las deudoras, respectivamente: **B76152040, B76097682 y B76224096.**

Procedimiento vinculado documentalmente: homologación judicial **93/2025**, Sección P, IUP **LM2025010787**, con el mismo NIG; el edicto de 27-06-2025 identifica expresamente **357/2024** como procedimiento de origen. Se solicita identificar el expediente o pieza en que corresponda incorporar la presente comunicación, sin confundir ambos números.

Objeto central: comercialización desde 2018 y ocultación denunciada. Gil Marer denuncia que el perímetro Acosta Matos y los particulares identificados, con la participación que atribuye a personas vinculadas a la dirección de Meeting Point, **comercializaban Sun Park desde 2018 mientras ocultaban la realidad y el alcance de esa operativa a los órganos de las propias sociedades Meeting Point que debían conocerla y al concurso 36/2012.** Denuncia también que la falta de revelación completa se proyectó sobre la posterior reestructuración de Meeting Point, **357/2024 y 93/2025**, perjudicando la valoración de derechos, ingresos, pasivos, contingencias y acciones de recuperación en España y Alemania. Se pide confrontar la operativa ejecutada con la información efectivamente recibida e incorporada en cada ámbito.

Don **GIL MARER**, cuyos datos de identificación y notificación quedan fuera de esta edición pública, **comparece exclusivamente en nombre propio y principalmente como persona informante o**

alertador que comunica hechos conocidos en un contexto empresarial. Es director de **AWESWELL LIMITED**, sociedad del Reino Unido n.º **07716847**, según el **registro oficial británico**, dato que explica su conocimiento y afectación, **sin efectuar aquí una comparecencia en representación de esa sociedad**. Según la estructura societaria que manifiesta, AWESWELL es titular de la totalidad del capital de **LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U. (LPB)** y de **MATKATOR, S.L.U.**, personas jurídicas distintas; podrá acreditarse mediante certificados. **LPB está en concurso 36/2012 ante la plaza anteriormente Mercantil n.º 1; Matkator no está en concurso**. Se alegan perjuicios personales y afectación de intereses del grupo, dentro y fuera de aquel concurso. El compareciente **no tiene ni invoca autoridad para representar a LPB** y tampoco comparece por Matkator. La titularidad de participaciones no transfiere la representación de cada sociedad ni la titularidad de todos sus activos. Ninguna de estas circunstancias presume crédito frente a los tres deudores Meeting Point o condición de parte en 357/2024.

Composición de la aportación: Documento 1, este escrito, índice complementario y anexos 23-32; Documento 2, índice y anexos históricos 1-22, incluidos los documentos judiciales y las pruebas visuales. Ambos archivos deben aportarse juntos. Constituyen un único paquete de aportación, con numeración propia en cada PDF y referencias comunes por número de anexo. Las referencias a páginas o folios de una fuente remiten a su numeración original; los índices indican dónde se encuentran dentro de cada PDF. El contenido de los avisos históricos se aporta como antecedente comunicado; las precisiones de este escrito controlan su alcance actual.

EXPONE

Primero. Objeto y cauce preciso

Este escrito identifica información y documentos sobre el complejo Sun Park, calle Janubio 3, Playa Blanca, Yaiza, la presentación «Lava Verde» y el proyecto «Club Sei Lanzarote» divulgado por Meeting Point/FTI. Solicita **la unión íntegra de este escrito y de los anexos efectivamente aportados al expediente de origen 357/2024 y su incorporación o asociación documental a la homologación vinculada 93/2025, en la forma que proceda según el estado de cada uno, con dación de cuenta y constancia de la decisión y de los traslados acordados**. Se pide que la oficina identifique en cuál queda unido el original y en cuál consta su referencia o copia, manteniendo un único índice documental. Formula además, de manera autónoma, solicitud de información sobre el estado y acceso limitado a los actos identificados. Si una pretensión carece de cauce, se pide decisión diferenciada y motivada, así como subsanación de los defectos que legalmente la admitan. Los hechos alegados pueden sostener vías civiles, concursales, extraconcursoales y, si se cumplen sus elementos, penales, pero **cada pretensión requiere su órgano, representación y trámite propios**. Esta noticia se refiere al posible reflejo de derechos y riesgos en los documentos de los tres deudores, sin renunciar a las demás vías.

Petición principal en estos autos. Se interesa un pronunciamiento sobre la incorporación de la comunicación y, en el cauce que corresponda, sobre las peticiones de informe, traslado y comunicación al Ministerio Fiscal concretadas en el suplico. La petición autónoma de información y acceso no se formula como condición previa a esas decisiones. Se solicita que una eventual remisión de copia al CGPJ, al órgano de gobierno o a otra autoridad quede identificada como tal, con pronunciamiento sobre el destino de las peticiones dirigidas a este órgano. El relato y su índice documental se mantienen unidos; la decisión diferenciada sobre cada petición responde a su distinto fundamento jurídico y permite conocer qué se ha acordado sobre cada una.

La cuestión sustantiva que se trae a este órgano es la ocultación denunciada de una comercialización ya ejecutada. El compareciente sostiene que los actores privados y las personas vinculadas a la dirección de Meeting Point individualizados en este escrito hicieron avanzar comercialmente Sun Park desde 2018 a espaldas del control societario y judicial debido. La clandestinidad denunciada se refiere a la ocultación de la base jurídica de la disponibilidad ofrecida, los acuerdos, sus

verdaderos intervinientes, contraprestaciones y riesgos. Las presentaciones comerciales a terceros descritas bajo declaración judicial y la distribución minorista posterior se integran en esa secuencia, conservando las fechas y el alcance de cada prueba.

Un mismo núcleo de hechos, dos ámbitos afectados. En **36/2012**, la alegación concierne al control y al valor de la unidad productiva, a la explotación, a las posibilidades de mejora y recuperación y a los derechos de los titulares y acreedores. En la **reestructuración de Meeting Point de 2024-2025**, concierne a qué contratos, ingresos, obligaciones, litigios, alertas y posibles acciones de recuperación debían figurar en la información corporativa, financiera y judicial, y qué parte fue efectivamente facilitada a AUREN y al órgano judicial. La secuencia alcanza a los patrimonios y acreedores españoles y alemanes que se identifiquen en cada relación.

La comprobación solicitada debe seguir el rastro de la información y del dinero. Los avisos recuperados de 2024 y las respuestas de cumplimiento y administradores acreditan el conocimiento y las actuaciones que cada documento expresa. A partir de ellos se solicita identificar quién conoció cada material, quién tenía el deber y la capacidad de transmitirlo, qué comunicó u omitió y cómo quedó reflejado en las versiones del plan y sus anexos. La denuncia de ocultación deliberada se concreta así en documentos, personas, sociedades, fechas y decisiones verificables, junto a la prueba contraria y a los elementos todavía pendientes.

Nexo concreto con la función de este órgano. La comunicación pone ante el custodio de 357/2024 y 93/2025 tres cuestiones documentales conectadas: **qué entidad Meeting Point contrató, proyectó o comercializó derechos relativos a Sun Park/Lava Verde/Club Sei; cómo se describieron esos derechos, sus ingresos, costes, reclamaciones y contingencias en la reestructuración y su documentación financiera; y quién conserva hoy los documentos y las alertas recibidas tras la venta y la fusión.** La relevancia alegada para LPB, Matkator, la unidad productiva y los fondos públicos se concreta mediante esas relaciones, sin sustituirlas por una mera lista de actores o expedientes. Las irregularidades se denuncian como posibles conductas penales y extraconcursales, además de sus efectos patrimoniales; se solicita al órgano mercantil actuar dentro de sus competencias respecto de la documentación y valorar la comunicación legalmente procedente al Ministerio Fiscal.

No se formula una nueva comunicación de apertura de negociaciones del artículo 585 del texto refundido de la Ley Concursal (TRLC): la facultad corresponde a los deudores. Tampoco se solicita por este escrito declaración de crédito, nulidad de actos de otros procedimientos, recusación ni apertura de investigación penal. El posible carácter reservado de partes del expediente, la necesidad de representación procesal y la falta de condición de acreedor reconocido se someten expresamente a la decisión que proceda.

La comparecencia se formula **predominantemente como informante** y expone además el interés patrimonial alegado. Se invocan los artículos 1 a 3, 16, 35 y 36 de la Ley 2/2023 únicamente en la medida en que concurran su ámbito material, contexto de obtención de información y cauce legal, atendiendo también a las exclusiones del artículo 35.2. No se da por reconocido un estatuto de protección para toda la información por el solo uso de la expresión «alertador». La condición invocada de informante y la presentación en sede judicial no crean por sí solas condición de parte ni sustituyen los requisitos del procedimiento. La Directiva (UE) 2019/1937, la ley alemana **Hinweisgeberschutzgesetz** y la normativa británica sobre revelaciones protegidas podrán ser relevantes para comunicaciones y relaciones sujetas a sus respectivos ámbitos personales, materiales y territoriales; no amplían por sí mismas la legitimación en este procedimiento español. Se pide un tratamiento de datos proporcionado y que se mantenga trazabilidad de cualquier decisión sobre el escrito.

Identificación y unidad documental. Este paquete de dos documentos identifica ambos expedientes. Si se registra separadamente en cada uno para asegurar su localización, la segunda entrada constituye copia para constancia y conexión con la primera, no una pretensión autónoma duplicada ni una solicitud de acumulación. Se interesa que la oficina deje referencia recíproca de los asientos y decida el destino procesal que corresponda.

Segundo. Documentos de control, acceso y representación en Sun Park

1. **Carlos Saavedra Rodríguez del Palacio y Miguel Hernández Lorenzo (PwC) son testigos profesionales contemporáneos de relevancia sustancial y custodios de documentación sobre el mecanismo de deuda y autoridad denunciado, sus efectos sobre el voto y su utilización en escritos del concurso.** Su relevancia se apoya en el trabajo profesional, el contraste de cuentas y del informe de Jonathan Simó y sus propias intervenciones en la reunión de **10 de junio de 2016**. La transcripción controlada atribuye a Miguel, a **00:40:39.920**, la descripción de una deuda ficticia y grave, y a Carlos, a **00:51:08.550**, la afirmación de que cuotas que considera no reales habían sido incorporadas a escritos del concurso, con la salvedad de las cantidades concretas discutidas. Deben leerse con el contexto sobre distribución de gastos entre Comunidad y explotadora. Son manifestaciones profesionales sobre hechos relevantes para las alegaciones penales; no se presentan como una declaración judicial de delito. Los nombres de archivo «11JUN2016» son rótulos históricos corregidos; las dos grabaciones AMR localizadas suman aproximadamente **126 minutos y 36,4 segundos** según el registro de medición, no los 144 minutos del rótulo derivado. Está documentada la confirmación del compareciente sobre la entrega directa por Cristo; el cotejo técnico de voces y transcripción es una tarea distinta. Los comentarios editoriales entre corchetes no son declaraciones de los asistentes. El informe v3 está recuperado; sigue pendiente su contraste con v4. El correo de **12 de septiembre de 2016** delimita una conversación concreta con la administración concursal; no reduce todo el conocimiento previo ni toda la relevancia testifical de PwC.

2. Una copia del acta de la **Comunidad de Propietarios Sun Park de 18 de mayo de 2018** atribuye la presidencia a **Antonio Cogolludo Rojas**, la secretaría/administración a **Francisco Matos Matas**, la tesorería a **Shaila Cogolludo Ramos** y la representación de **Construcciones Acosta Matos, S.A.** a **Laura Acosta Matos**. Enumera a **Luchy Playa Blanca, S.L.U. (LPB)**, representada por su liquidador **Francisco de Borja Rodríguez-Batlóri Laffitte**, y a otros asistentes. Según el propio documento, únicamente Amenen/Shaila figuraba con derecho de voto entre los asistentes; la validez del cálculo de cuotas y de la exclusión de los demás exige convocatoria, libro de actas, anexos de deuda, recibos y resoluciones contradictorias.

3. El punto 11 de esa acta afirma expresamente que **LPB, por medio de su representante, pidió estudiar la contratación de seguridad** para impedir accesos no autorizados y daños. El acuerdo atribuye a Antonio facultad de contratar un servicio con un límite de 8.500 euros mensuales. Esta explicación protectora consta en la fuente; no permite por sí sola concluir ni que el acceso posterior fuera legítimo ni que el liquidador encargara una ocupación ilícita. Deben distinguirse el acuerdo, la contratación efectiva, las instrucciones, los pagos y el uso real del servicio.

4. La declaración judicial de **Miguel Ángel Barreiro Cano, de 25 de junio de 2018, Diligencias Previas 1132/2018 del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Arrecife**, describe visitas en febrero/marzo de personas a las que llama «Daniel» y «Joan», con mediciones de instalaciones y visitas por zonas comunes. Declaró desconocer la función profesional de Joan y que una de las visitas no ocasionó daños. Sobre el **7 de junio de 2018**, relata un episodio distinto de cerraduras, cadenas y control del acceso; atribuye órdenes a Laura, en los términos de su declaración, y menciona al presidente Antonio y a agentes de la Guardia Civil. La declaración prueba lo manifestado por el testigo ante el juzgado, sin establecer por sí sola autoría judicialmente declarada, contrato de operador, titularidad de todas las fincas o identidad de cada persona en las fotografías. Se solicita cotejar sus folios fotográficos originales con las copias disponibles.

5. La copia de un acta de **4 de febrero de 2022** presenta a **José Acosta Matos** por Proyectos Acosta Matos, S.L. en la exposición de un proyecto de obra y a Laura por Construcciones Acosta Matos, S.A. El primer nombre debe cotejarse con la identificación completa «José Daniel» utilizada en otros documentos. Ninguna de estas capacidades se retrotrae automáticamente a una actuación en 2018.

Segundo bis. Atribución individual del mecanismo denunciado

El compareciente, **Gil Marer, en su condición de alertador**, atribuye a Francisco Mario Matos Matas, Antonio Cogolludo Rojas, Shaila María Cogolludo Ramos, José Daniel Acosta Matos y Laura Patricia Acosta Matos una actuación coordinada y continuada que habría utilizado funciones comunitarias, deuda, exclusión del voto, control de información, seguridad y acceso para adquirir o consolidar control material sobre la plataforma hotelera Sun Park, interferir en sus alternativas de continuidad y recuperación y proyectar posteriormente una apariencia de disponibilidad patrimonial y comercial. Atribuye separadamente al administrador concursal actos y omisiones de habilitación, tolerancia o ratificación, y al magistrado resoluciones y omisiones que, según denuncia, preservaron ese resultado pese a avisos concretos. Se formula una acusación expresa del compareciente, cuya comprobación exige individualizar los actos, documentos, conocimiento, capacidad de actuación y efecto de cada persona; no se presenta una condena ni una responsabilidad colectiva ya declarada.

Francisco Mario Matos Matas

El compareciente atribuye a **Francisco Mario Matos Matas una participación nuclear y de dirección en el mecanismo comunitario y documental denunciado**, junto con la actuación diferenciada de Antonio Cogolludo Rojas y Shaila María Cogolludo Ramos y su conexión alegada con José Daniel y Laura Patricia Acosta Matos. Su posición no se reduce a un interviniente periférico. En concreto, se le atribuye una función de continuidad administrativa y documental: intervención en la maquinaria comunitaria de comunicaciones, cuentas, deuda, votación y acceso; participación en el debate profesional de 2016 sobre la base económica de las cuotas; y enlace posterior con el perímetro Acosta Matos. La comprobación se centra en determinar qué información produjo, custodió, certificó o transmitió personalmente, qué objeciones conoció y cómo se utilizaron esas representaciones ante la administración concursal, el órgano judicial y las contrapartes comerciales. Se solicita identificar sus documentos y mandatos, cotejar las versiones de las cuentas y certificados y reconstruir la transmisión de advertencias. Su posterior coincidencia societaria con José Daniel en ORION no demuestra por sí sola un acuerdo penal anterior.

José Daniel Acosta Matos

A José Daniel Acosta Matos se le atribuyen **actos comerciales ya ejecutados en febrero/marzo de 2018** y dirección del cambio de control: la exhibición del hotel a terceros como adquirido, representaciones de dominio, visitas y mediciones que describe la declaración judicial de Barreiro (anexo 1, páginas 2 y 4), junto con su posterior posición en Lava Verde. El compareciente los integra en la comercialización en curso desde 2018 que denuncia, con los soportes y consecuencias desarrollados en el tercero y cuarto bis. La declaración de Barreiro (anexo 1, folio 5) no lo sitúa físicamente en el episodio del 7 de junio; por ello la atribución de dirección debe comprobarse mediante instrucciones, comunicaciones, contratos, financiación y ratificación, no mediante una presencia que la propia fuente excluye. Su condición de arquitecto o la posición acreedora y titularidad de determinadas fincas de CAM no daban automáticamente disponibilidad sobre la totalidad del hotel ni sobre bienes ajenos a LPB.

Laura Patricia Acosta Matos

Respecto de Laura Patricia Acosta Matos, la declaración judicial de Barreiro (anexo 1, folios 3, 4 y 6) sobre el 7 de junio le atribuye instrucciones operativas en el episodio de acceso y exclusión, junto con Antonio Cogolludo. La carátula histórica contiene una discordancia en el segundo nombre; se conserva su literal y se utiliza en el relato la identidad reconciliada Laura Patricia Acosta Matos. El testigo atribuye órdenes a «Laura Acosta Matos» y precisa que ella no rompió personalmente las cerraduras. Resulta decisivo cotejar lo ocurrido con la autorización limitada de acceso a locales para mantenimiento o supervisión invocada por el administrador concursal: qué dependencias comprendía, quién recibió la instrucción, si se excedió y qué respuesta siguió al conocimiento del exceso.

Antonio Cogolludo Rojas

A Antonio Cogolludo Rojas se le atribuye intervención en la presidencia/implementación comunitaria y en el dispositivo de seguridad y acceso. El testigo sobre el 7 de junio le atribuye instrucciones operativas y refiere identificación por Guardia Civil; ese extremo requiere el atestado o actuación original. Procede producir acuerdos, contratos de seguridad y cerrajería, instrucciones, facturas, pagadores y registros de llaves para separar la conservación legítima de una eventual exclusión que excediera su autoridad. Los cargos societarios documentados ayudan a localizar responsabilidades y archivos; no sustituyen la prueba del acto personal.

Shaila María Cogolludo Ramos

La atribución a Shaila María Cogolludo Ramos se concreta en su intervención documental y administrativa comunitaria, incluida su aparición junto a Francisco Mario Matos Matas en una comunicación de 8 de abril de 2014, y en la custodia, producción o circulación de información que deberá individualizarse. Se solicita reconstruir su mandato, los documentos que efectivamente elaboró o remitió, las objeciones recibidas y el uso posterior de los datos. No se equipara su intervención documental con una orden material del 7 de junio ni se le imputa conocimiento del expediente alemán por mera relación con otros actores.

Administrador concursal: autoridad, información y recuperación patrimonial

Al administrador concursal, Francisco de Borja Rodríguez-Batllore Laffitte, el compareciente atribuye responsabilidad propia por la cadena de solicitud y autorización de seguridad/acceso, la dependencia de datos de la Comunidad y de CAM, el tratamiento del control material y la falta de una rendición trazable sobre activos, contratos, ingresos y acciones de recuperación. Sostiene que su actuación habría habilitado o conservado conscientemente un resultado lesivo y perjudicado la alternativa de continuidad ONA-Clubotel. La comprobación debe distinguir autorización lícita limitada, supervisión deficiente, tolerancia consciente tras aviso y concierto intencional. Son contraprueba necesaria su negación de haber ordenado la toma general, la explicación de conservación, las autorizaciones judiciales y las condiciones pendientes de la salida ONA: ésta era una arquitectura de financiación real documentada, pero no un cierre y desembolso consumados. El escrito de oposición de la administración concursal de 14-09-2026 en RPL 3304/2025, identificado en el registro de fuentes como R33 y aquí referido, no adjunto, debe confrontarse por proposiciones con documentos contemporáneos; es una alegación procesal de la AC y no una constatación judicial de la verdad de todas sus afirmaciones.

Magistrado y enlace entre expedientes

Respecto de los actos anteriores a la reorganización judicial, el compareciente atribuye al Ilmo. Sr. D. Alberto López Villarrubia, Magistrado-Juez del entonces Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria, resoluciones y omisiones que, según denuncia, mantuvieron los efectos del control privado pese a solicitudes y avisos sobre acceso, obras, conservación y prueba. La acusación de prevaricación se concreta en los actos y expedientes ya identificados, sin pedir a este procedimiento de reestructuración que sustituya al órgano penal competente. Deben aportarse solicitud, prueba disponible, resolución, recurso y resultado de cada episodio, incluyendo la suspensión de 26 de junio de 2018, la negativa de convalidación de 24 de octubre de 2019 y los pronunciamientos parcialmente favorables como contraprueba. En 357/2024 se solicita verificar el original del acto atribuido al magistrado y los antecedentes de reparto o sustitución: un anuncio registral no basta para tener probada su intervención personal ni una causa de abstención.

Soporte y alcance: anexos 1-4 y 15; antecedentes Ref21/22/24 identificados en el apartado sexto y documentos profesionales de 2016 referidos en el segundo. La repetición de la denuncia en diversos

escritos no aporta corroboración independiente. La deuda comunitaria fue objeto de modificaciones y presentaciones expresas en 36/2012; la acusación versa sobre su base, clasificación, utilización y verificación, no sobre una supuesta inexistencia de toda información sobre deuda en el expediente. En este procedimiento no se acredita la condición formal de «codemandado» de Francisco Mario Matos Matas: se individualiza la participación central que el compareciente le atribuye.

Segundo ter. Masa activa y unidad productiva de LPB: secuencia judicial y relevancia exterior

Se aportan completos los seis autos identificados en el anexo 15. La secuencia importa porque una presentación comercial de Sun Park como Lava Verde o Club Sei puede referirse a instalaciones cuya disponibilidad jurídica y funcional estaba siendo discutida en **36/2012, NIG 3501647120120000351**. La conexión con 357/2024 requiere identificar el contrato y la sociedad Meeting Point concreta; no se presume que toda finca del complejo pertenezca a LPB ni que la Comunidad sea propietaria de sus locales o piscinas.

1. **16-04-2018, aprobación del plan:** el Ilmo. Sr. D. Alberto López Villarrubia, Magistrado-Juez del entonces Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria, aprobó la propuesta de dación en pago de los apartamentos y venta de locales y piscinas por 400.000 euros, con publicidad y posibilidad de mejora. La resolución enumera las fincas. **26-06-2018:** suspendió la realización de las fincas hipotecadas enumeradas, manteniendo la liquidación de los demás bienes. Esta distinción temporal debe conservarse al valorar lo que podía hacerse entonces.

2. **23-07-2019, AP Las Palmas, Sección 4.ª, Auto 78/2019, Rollo 1094/2018:** describe 159 apartamentos y 29 locales y 2 piscinas como componentes de la adquisición de una unidad productiva; estima parcialmente la apelación respecto de los importes de intereses que debían tenerse en cuenta para mejorar la oferta. El archivo lleva «29JUL2019», fecha de notificación, pero el auto está fechado el 23 de julio. La resolución admite la estructura de dación en pago y venta conjunta sujeta a mejora: no declara ilícita toda adquisición por CAM.

3. **24-10-2019:** el mismo juzgado reconoce que la suspensión parcial de junio de 2018 fue errónea frente al carácter unitario de la enajenación. Declara que la venta separada efectuada por la administración concursal contradice el plan y el auto de la Audiencia; deja sin efecto la diligencia de 12-12-2018 y **no convalida la escritura de 28-11-2018, protocolo 2150**, de desvinculación y compraventa a CAM. El razonamiento relaciona la separación de instalaciones con la posibilidad real de obtener mejores ofertas. Debe leerse también su límite: contempla dejar sin efecto la operación si se autoriza una mejora de tercero y dispone nueva publicidad; no se presenta como sentencia de nulidad universal de toda actuación posterior.

4. **24-02-2021:** al resolver la reposición de AWESWELL, el tribunal sustituye la motivación de la providencia de 13-01-2021, pero mantiene la denegación del reconocimiento judicial y del perito solicitado sobre daños. Recoge que la administración concursal negaba haber entregado posesión a CAM y que CAM afirmaba actuar en apartamentos propios o conforme a acuerdos comunitarios. El tribunal consideró insuficiente la identificación de los apartamentos de las fotografías y razonó sobre obras, escombros y conservación. Se aporta esta resolución adversa íntegra: no se afirma que declare probados los daños denunciados. Su examen requiere localizar las fincas fotografiadas y contrastar los certificados de 15-01-2019 y 09-02-2021, las licencias, instrucciones y alcance de los acuerdos comunitarios.

5. **15-10-2021, auto firmado a las 12:33:35:** desestima las reposiciones contra el auto de adjudicación de 18-05-2021. Explica que se trataba de una comparecencia de mejora y no de una nueva subasta; destaca la falta de consignación y actuación posterior de Ottawa. Estas razones deben contrastarse con las alegaciones y resoluciones posteriores, no omitirse. La reconstrucción completa de los títulos expedidos y utilizados en 2022 y después sigue pendiente.

Impugnación contemporánea documentada. La diligencia de ordenación de **10-01-2019**, firmada por la LAJ Águeda Reyes Almeida el **14-01-2019**, admitió por plazo y forma las reposiciones de LPB y AWESWELL LIMITED contra la diligencia de **12-12-2018**, identificadas con los registros 7939 y 8045/18, y dio traslado a las partes por cinco días. Remitió al magistrado la solicitud de nulidad formulada por AWESWELL. Se aporta el documento completo de dos páginas como **anexo 31**. Acredita impugnación y tramitación contemporáneas; la admisión no anticipa el resultado de fondo. Este acto judicial se distingue del borrador de 04-01-2019 y de las solicitudes de documentos, cada uno con su objeto y estado propios.

Perjuicio alegado dentro del concurso: pérdida de disponibilidad o funcionalidad de activos concretos, posible depreciación y reducción de competencia entre oferentes, costes y eventuales acciones de restitución o indemnización que corresponderían a LPB. **Fuera del concurso:** derechos propios de otras sociedades o titulares, contratos de explotación o distribución, información ofrecida a inversores y declaraciones sobre activos, ingresos o contingencias en ayudas. Cada perjuicio requiere titular, finca o derecho, fecha, acto causal y soporte de cuantificación; no se suma el daño de LPB al de su socio o al de Matkator sin evitar duplicidades.

El contraste propuesto es concreto: **título disponible en cada fecha > intervención física o comercial > entidad que asumió derechos u obligaciones > información reflejada en 357/2024 y en financiación**. Los actos de presentación del hotel a terceros descritos en la declaración judicial de 2018 y la publicidad de Club Sei en 2019-2020 se examinan conjuntamente con la controversia sobre la unidad productiva. Los primeros son actuaciones realizadas según el testigo; los materiales posteriores acreditan sus propias fechas. Se solicita reconstruir la continuidad contractual y patrimonial, los ingresos y su reflejo en cada expediente, sin deducir un desvío o falsedad en SEPI de la cronología por sí sola. Los artículos 192, 200, 202 y 204 TRLC ayudan a delimitar masa, unidad, litigios y conservación, atendiendo al régimen temporal de cada actuación; los actos de 2018-2019 se valoran conforme a la Ley Concursal entonces aplicable y las resoluciones que los regían.

Tercero. Comercialización de Sun Park desde 2018 y distribución minorista posterior

La afirmación central del compareciente es expresa: Meeting Point, el perímetro Acosta Matos y los particulares individualizados en este escrito ya estaban comercializando Sun Park en 2018. Denuncia una actividad comercial que se estaba ejecutando sobre un establecimiento existente: presentación del hotel a terceros, afirmaciones de adquisición y disponibilidad, visitas con planos, mediciones y actuaciones dirigidas a su transformación y explotación. Sitúa esa actividad en la secuencia que desemboca en el cambio de control material del **7 de junio de 2018** y continúa con Lava Verde, Club Sei y su distribución turística. Esta es la imputación cuya comprobación solicita; sus soportes y la intervención de cada persona se concretan a continuación.

Actos efectivamente realizados en febrero/marzo de 2018. La declaración judicial de **Miguel Ángel Barreiro Cano de 25-06-2018**, DP 1132/2018, anexo 1, páginas 2 y 4, describe que **José Daniel Acosta Matos y la persona denominada «JOAN» mostraron el hotel a tres terceros como un hotel que decían haber adquirido**. Relata visitas repetidas de unos cuarenta minutos, toma de medidas del comedor-bufet, bar y entradas con un plano y comprobaciones de instalaciones para una reforma. Identifica a José Daniel como quien lo llamaba antes de acudir afirmando ser dueño de todo el complejo. Son conductas exteriores realizadas y descritas por un testigo presencial; su contenido permite sostener la denuncia de presentación comercial ya desplegada en 2018. El anuncio de una futura apertura en Semana Santa formaba parte de lo que decían durante esas actuaciones, pero las visitas, exhibiciones, mediciones y representaciones de disponibilidad ya se habían producido.

Actuaban sobre un hotel que seguía funcionando, con clientes y relaciones económicas existentes. En las páginas 3 y 4 del mismo anexo, el testigo declara que desde el 7 de junio se le impedía acceder a su trabajo de mantenimiento, aunque el complejo continuaba funcionando; relata cierres de

recepción, comedor y accesos, y que a una cliente del apartamento 605 se le exigió justificar cómo pagaría su estancia. Atribuye instrucciones a Laura Acosta Matos y actuaciones al presidente Cogolludo en los términos precisados en el apartado segundo bis. La intervención denunciada tenía efectos presentes sobre acceso, servicio, mantenimiento y relación con los clientes. Este episodio relativo al pago no identifica por sí solo al perceptor de dinero ni demuestra quién vendió aquella reserva.

Meeting Point y los particulares: atribución por actuación y fecha. La vinculación con Meeting Point se examina junto con los contactos de marzo de 2018 del perfil de Juan José Vera Díaz, su dirección profesional Meeting Point y la documentación contemporánea que identifica a Joan Cruz. El acta de Barreiro denomina al acompañante «JOAN» y dice desconocer su cargo; el mandato concreto y la sociedad por la que actuaba deben acreditarse. La imputación de comercialización conjunta formulada por el compareciente se mantiene de manera inequívoca. A José Daniel se le atribuyen las presentaciones y representaciones de dominio; a Laura y Antonio, las instrucciones y actos de control descritos; y a Francisco Mario Matos Matas y Shaila María Cogolludo Ramos, las funciones comunitarias, documentales y económicas individualizadas en el segundo bis. No se sustituye la prueba de una intervención por la mera pertenencia al grupo ni se atribuye a José Daniel una presencia el 7 de junio que la declaración excluye.

La prueba comercial de 2019-2020 se incorpora como fase posterior, sin fijar en esas capturas el comienzo de toda la actividad. La presentación de Sun Park a terceros en 2018 y la posterior oferta minorista deben examinarse dentro de una misma reconstrucción de activos, personas, decisiones y documentos. La falta de un contrato recuperado o de un recibo individual de 2018 no convierte en meramente contempladas las conductas presenciadas aquel año. Los registros de distribución, reservas, cobros y comisiones de 2018 siguen siendo objeto de producción específica: no se retrotrae la fecha de una captura de 2019 o 2020 para suplirlos. Tampoco la apertura posterior bajo otra marca, o su aplazamiento, determina por sí sola cuándo comenzó la comercialización del proyecto y de su disponibilidad.

Distribución minorista posterior: el producto llegó al consumidor final con precio, estancia concreta y solicitud de pago. Se aporta una captura de Loveholidays fechada visiblemente **21-01-2020**, con URL y referencia de sesión conservadas en el anexo privado 21a: Club Sei Lanzarote, Playa Blanca; entrada **01-05-2020**, salida **08-05-2020**, siete noches, dos adultos, habitación familiar y todo incluido. La pantalla muestra **1.518,88 libras esterlinas como total exigible ese día**, una opción de depósito estándar de **706,32 libras**, campos de tarjeta, condiciones del proveedor y de cancelación y botón «Book now». Es prueba documental de una oferta minorista llevada hasta la pantalla de contratación y solicitud de cobro; excede un anuncio de apertura futura. Se incorpora íntegra la captura de tres páginas como **anexo 21a**. Su nombre de archivo histórico alude a «2 MAYO», pero la estancia y fecha de captura son las que figuran en el documento.

La cadena de distribución tiene relevancia propia, aunque no existiera un contrato de gestión hotelera. La captura comercial de Loveholidays (anexo 21b), la ficha de sonnenklar.TV en **calle Janubio 3** (anexo 5c) y los materiales de Meeting Point/FTI sitúan el producto en canales de venta al público. La publicación sectorial de **01-02-2019** identifica a Meeting Point Hotels dentro de FTI y a **Youtravel** como la vía por la que agentes británicos podrían vender Club Sei (anexo 21c). Esta última fuente acredita el anuncio de esa distribución, no el proveedor concreto de la sesión de contratación conservada en el anexo 21a. Se solicita obtener el contrato y el registro de proveedor que conecten cada oferta minorista con su mayorista y con la sociedad que suministró las habitaciones. Loveholidays y Youtravel se identifican aquí por su marca comercial histórica; la persona jurídica contratante debe fijarse con las condiciones vigentes y el registro de la operación, sin trasladar a 2020 la estructura societaria actual.

La web de **Acosta Matos de 31-01-2019** presenta «Hotel Lava Verde» en Janubio 3 con 279 habitaciones, atribuye la propiedad a Construcciones Acosta Matos, S.A. y deja vacío «operado por» (anexo 4). Los materiales Meeting Point/FTI y sonnenklar.TV presentan Club Sei Lanzarote con 315 unidades. Las diferencias entre habitaciones, apartamentos, fincas y perímetros de propiedad requieren una conciliación;

no borran la oferta comercial visible. Deben cotejarse dirección, planos, fotografías, renders, inventario y proveedor.

Alegación de cobros y destino económico. El compareciente sostiene que el perímetro Acosta Matos, con la intervención de las personas individualizadas en este escrito y de Joan Cruz, hizo llegar el hotel a la distribución y comercialización al consumidor, obteniendo o procurando obtener cobros y ventajas económicas sobre derechos cuya disponibilidad impugna. Solicita seguir el dinero desde el cliente y la plataforma hasta mayorista, proveedor, operador y beneficiario final. La captura aportada muestra una solicitud de pago y una referencia de sesión; los campos personales y de tarjeta están vacíos y no contiene recibo, cargo bancario ni confirmación de contratación concluida. Por ello no se presenta como un pago de 1.518,88 libras efectivamente realizado. La alegación de percepción y retención de ingresos se mantiene expresamente y se concreta en la producción de reservas aceptadas, depósitos, facturas, comisiones, liquidaciones, cuentas receptoras, cancelaciones y devoluciones.

La noticia de **27-10-2020** sobre aplazamiento del concepto Club Sei por COVID debe conservarse al contrastar la apertura y prestación de estancias. Un aplazamiento operativo no elimina las pantallas anteriores de comercialización, solicitud de pago ni las obligaciones que pudieran haberse contraído antes. La ausencia de un justificante individual de cobro en esta copia tampoco equivale a que no hubiera reservas o cobros: delimita exactamente qué registros deben obtenerse.

La cuestión concreta de 357/2024 es si **alguno de los tres deudores nominados** era contraparte, distribuidor, custodio o beneficiario de derechos, obligaciones, costes, ingresos previstos o contingencias Sun Park/Lava Verde/Club Sei, y si esos extremos figuran en los anexos deudores, información facilitada al experto o documentos de negociación. No se identifica Meeting Point Hotels, Meeting Point Hotel Management GmbH, FTI Touristik GmbH, sus administradores alemanes y las tres sociedades españolas como una sola persona jurídica. Se han recuperado capturas de una conversación de LinkedIn con el perfil de **Juan José Vera Díaz**, quien facilita una dirección de Meeting Point Spain y pide acreditación de facultades antes de preparar un NDA; en la conversación se propone AWESWELL como destinataria. Las capturas muestran días de marzo y un reloj de captura de agosto de 2018, sin sustituir la verificación de la conversación nativa. El mismo archivo contiene una noticia sobre la salida de **Joan Cruz** de Meeting Point en noviembre de 2017: debe verificarse por qué entidad y con qué mandato actuaba en cada visita posterior. Su identidad o cargo en 2018 no puede darse por probado por un cargo anterior. Estas capturas, con datos laterales ajenos, quedan identificadas para contraste y no se incorporan al PDF inicial.

El dossier público mantiene como cuestión pendiente la autenticación de posiciones orales contradictorias atribuidas en enero de 2025 a personas de Acosta Matos y Meeting Point sobre la existencia de un acuerdo y la eventual comercialización como operador. **No constan aquí grabaciones ni declaraciones escritas de esas personas**, por lo que esa contradicción no se presenta como admisión directa autenticada. El antecedente privado de esa atribución no se reproduce ni se utiliza aquí como corroboración independiente. Por una vía documental distinta, **Javier Romera, de elEconomista**, negó censura en su mensaje de 17 de enero y explicó en el de 20 de enero que un documento judicial impedía publicar la historia. Ese documento, denominado «AUTO» en el archivo recibido, identifica en su primera página una **sentencia de 28 de septiembre de 2023 en LPB 36/2012**. No se identifica con ello a quien lo hizo llegar a la redacción ni se atribuye a Romera conducta irregular. La cuestión pendiente es identificar los mandatos, contratos y entidades que sustentaban la actividad comercial descrita, su alcance, fechas, reservas e ingresos. Esa precisión contractual debe partir de los actos de 2018 que el testigo declara haber presenciado. **Contexto público y límites de atribución.**

Tercero bis. Juan José Vera Díaz: vínculo documentado con Meeting Point y con sociedades accionistas de Orion

Se interesa la declaración de D. Juan José Vera Díaz acerca de los contactos de marzo de 2018 relativos a Sun Park y AWESWELL LIMITED, su intervención y capacidad concreta en las sociedades de Meeting Point, las solicitudes de acreditación de facultades y de acuerdo de confidencialidad y los contactos, documentos y decisiones posteriores sobre el proyecto. Su vinculación directiva histórica con Meeting Point Spain, S.L. resulta de los asientos publicados en el BORME de 5 de enero de 2017 y 9 de marzo de 2020; el BORME de 14 de octubre de 2021 publica su cese como consejero y secretario, por lo que no se le atribuye por esa sola documentación un cargo vigente en 2024. Las capturas recuperadas constituyen una fuente gráfica contemporánea de los mensajes cuya integridad y contexto pueden contrastarse mediante los registros originales. Se solicita aclarar sus relaciones y comunicaciones concretas con el perímetro Acosta Matos. Separadamente, el BORME de 23 de mayo de 2024 acredita poderes en AGM Canary Asset Management, S.L. a favor de Enrique Guerra Suárez, José Daniel Acosta Matos y Francisco Mario Matos Matas, entre otros; esta conexión societaria no acredita por sí sola una intervención de Vera ni concertación ilícita. AGM no se confunde con MGM Capital Canarias, S.L., posteriormente denominada Global Mergers Acquisitions Canarias, S.L.

La conexión empresarial posterior de Vera está documentada por dos vías y debe incorporarse al contraste. El BORME de 15-03-2023 publica su nombramiento como apoderado de **HORWATH HTL CANARIAS, S.L.**, hoja TF 69564, inscrito el 07-03-2023; su administrador único era **Víctor Martí Gilabert**. La misma sociedad pasó a denominarse **MGM CAPITAL CANARIAS, S.L.**, cambio inscrito el 22-04-2024. El Documento de Emisión de Orion de 07-11-2024 identifica a MGM como titular de **1.000.000 de acciones, el 10% de Orion**. La hoja TF 69564 registra después el cambio de socio único a Global Mergers Acquisitions Capital, S.L., en agosto de 2025, y la denominación **GLOBAL MERGERS ACQUISITIONS CANARIAS, S.L.**, en noviembre de 2025. Se conserva la separación entre la sociedad canaria y su matriz: el poder de Vera en la primera no le atribuye un cargo en la segunda.

Además, el BORME de 11-08-2023 publica su nombramiento como **consejero de PAMA E HIJOS, S.A.**, inscrito el 03-08-2023. El mismo Documento de Emisión atribuye a Pama e Hijos **500.000 acciones, el 5% de Orion**. Estas dos participaciones pertenecen a las sociedades identificadas; no se atribuye a Vera la propiedad personal de un 15% de Orion. Los nombramientos se acreditan en sus fechas registrales y se solicita certificación sobre su vigencia, facultades y eventual revocación en cada hito posterior.

José Daniel Acosta Matos integra el consejo de Orion, junto con Francisco Mario Matos Matas, Enrique Guerra Suárez y Víctor Martí Gilabert, entre otros, según el BORME de 09-04-2024. AGM aparece como apoderada de Orion en el BORME de 20-05-2024 y como su gestora exclusiva en el documento de emisión. Martí conecta ambos ámbitos mediante su administración de Horwath HTL Canarias, la presidencia de Orion y su participación y cargo en AGM. Existe, por tanto, una conexión societaria concreta que refuerza la pertinencia de examinar a Vera sobre sus mandatos, decisiones, comunicaciones y acceso a información. No se le atribuye un cargo directo en Orion o AGM que estas fuentes no acreditan.

La conexión se examina conjuntamente con los contactos sobre Sun Park de marzo de 2018, las facultades solicitadas entonces y los posteriores avisos sobre el activo. No se retrotraen a 2018 los nombramientos de 2023. Se solicita identificar quién conoció el origen de los derechos ofrecidos, qué información intercambió cada sociedad y cómo se trataron las contingencias derivadas del Concurso 36/2012 y del proyecto Meeting Point. La relación personal de amistad indicada por el compareciente requiere identificación y corroboración propias; la relevancia de estas diligencias ya se apoya en vínculos empresariales documentados.

Fuentes: BORME-A-2017-4-35, acto 7502; BORME-A-2020-47-35, acto 106904; BORME-A-2021-198-35, actos 452222-452223; BORME-A-2023-52-38, actos 130471-130472; BORME-A-2023-153-35, acto 364721; BORME-A-2024-88-38, acto 216007; BORME-A-2025-174-38, acto 405651; BORME-A-2025-234-38, acto

545628; BORME-A-2024-69-35, acto 168456; BORME-A-2024-95-35, acto 229074. Las páginas societarias seleccionadas y el documento de emisión se identifican en los anexos 23 y 24.

Tercero ter. Orion Rental SOCIMI, S.A., AGM y el perímetro Acosta Matos: intereses, contratos y responsabilidad informativa

La conexión no se limita a coincidencia de nombres. El documento de emisión de 07-11-2024, las cuentas anuales de 2024 y la información posterior del emisor permiten identificar funciones, intereses económicos y documentos concretos que deben contrastarse:

- **José Daniel Acosta Matos:** consejero de Orion; participación del **18,77% en AGM** y presidencia de esta gestora según el documento de 2024 y la página corporativa de gobierno. Las cuentas 2024 detallan su 25% en Grupo Patrimonial Acosta Matos, S.L., su 25% en Grupo Acosta Matos, S.L., y su titularidad íntegra de Proyectos Acosta Matos, S.L.U. No se equipara a las distintas sociedades del grupo.

- **Francisco Mario Matos Matas:** consejero de Orion y de AGM; titular del **33% de Pamalexsha Servicios Integrales, S.L.**, sociedad que posee **18,77% de AGM**. Es una participación indirecta, no un 18,77% directo de Matos Matas.

- **Shaila María Cogolludo Ramos y Antonio Cogolludo Rojas:** las fuentes identifican, respectivamente, **34% y 33% de Pamalexsha**. La fuente emplea para Shaila una forma abreviada del nombre. Estos intereses completan, con el 33% de Matos Matas, el capital descrito de Pamalexsha. Permiten concretar una vinculación económica posterior; sus actos históricos se individualizan mediante las pruebas del apartado segundo bis.

- **Enrique Luis Guerra Suárez:** consejero de Orion, participación del **18,73% en AGM** y funciones propias en RIC Private Equity Investment Partners, S.C.R., S.A. Deben examinarse sus actos en cada entidad y su circulación efectiva de información. Su propuesta como fuente personal no lo excluye del examen de su propia actuación.

- **Víctor Martí Gilabert:** presidente de Orion y titular del **25% de AGM**, donde ejerce como consejero según las declaraciones de 2024. Sus funciones en la sociedad donde Vera fue apoderado hacen pertinente identificar encargos, decisiones y controles de conflicto.

- **Laura Patricia Acosta Matos:** las cuentas 2024, página PDF 43, la identifican como titular del **25% de Grupo Patrimonial Acosta Matos y del 25% de Grupo Acosta Matos**. Esta conexión económica se mantiene separada de la atribución de instrucciones en Sun Park descrita por Barreiro.

Contratos y contraprestaciones concretas. El documento de emisión, páginas 21-22, describe el contrato exclusivo de dirección estratégica y gestión de activos con AGM de **16-02-2024**, por diez años y con posibles prórrogas de cinco. Declara comisiones del 2% por estructuración/gestión estratégica, 2% por gestión del proyecto, 0,70% anual por administración y 6% de las rentas brutas facturadas por gestión de activos, con bases diferentes que no deben sumarse como si fueran un único porcentaje. Describe asimismo el contrato de obra de **06-08-2024** con Construcciones Acosta Matos, S.L., para Hinojeros III, con costes directos justificados y un **15% de beneficio industrial**. Son derechos contractuales descritos por el emisor; la percepción efectiva se acreditará con facturas, liquidaciones y pagos.

Las cuentas auditadas 2024, páginas PDF 42-44 (anexo 25), declaran facturación de **3.645.525,81 euros de Construcciones Acosta Matos, S.L.U.** por obras y **140.941,47 euros de Proyectos Acosta Matos, S.L.U.** por servicios. Corresponden a inmuebles de **Granadilla de Abona**, no a Sun Park; facturación no equivale por sí sola a pago bancario ni a ingreso personal de un consejero. La misma memoria declara, con las excepciones detalladas para cada consejero, ausencia de asuntos que informar sobre lealtad y conflictos a la fecha de formulación; esa declaración también debe conservarse y contrastarse. La continuidad de intereses de las personas relevantes se examina como tal, sin atribuir a Orion la titularidad del hotel ni una transferencia de sus ingresos que no está documentada.

Actualización de 30-06-2026: mantiene la declaración de responsabilidad del consejo, las participaciones relevantes y la gestión AGM; informa de **7.126.468,39 euros de facturación de obras de Construcciones Acosta Matos, S.L.U., en 2025** y de disposiciones del préstamo participativo RICPE de **1.316.526 euros en 2024 y 5.069.317 euros en 2025**. Declara que los consejeros no habían cobrado remuneración por su cargo. Estos datos distinguen financiación, facturación empresarial, honorarios de gestión y remuneración personal. La OIR de **23-07-2026** comunica **1.865.672 acciones suscritas y desembolsadas por 2.500.000,48 euros**; sitúa después el otorgamiento de escritura, inscripción e incorporación a negociación. Las proporciones de 2024 no se presentan como certificación de porcentajes posteriores a la ampliación. Referencias verificables: <https://www.orionsocimi.com/inversores> (documento actualizado, pp. 14, 23, 25 y 28-30; OIR de términos definitivos).

Responsabilidad por el contenido comunicado al mercado. Las páginas 10-11 del documento de 2024 identifican personalmente a los consejeros que asumen su contenido y declaran ausencia de omisiones materiales según su conocimiento. Entre ellos figuran Acosta Matos, Matos Matas y Guerra. Se interesa contrastar esa declaración con la información concreta disponible para cada firmante y para AGM/Abbaco Markets. Los documentos sí revelan las conexiones y operaciones aquí expuestas: la acusación se refiere a la eventual insuficiencia sustantiva de la información sobre hechos, conflictos, actuaciones, litigios o contingencias materiales conocidos, no a una ocultación de toda relación societaria.

Hay dos discordancias que exigen una respuesta documental: la tabla de accionistas de 2024 identifica un 5% a nombre de Construcciones Acosta Matos, S.A., mientras las cuentas 2024 lo atribuyen a Grupo Patrimonial Acosta Matos, S.L.; y un párrafo pasa de José Daniel a «José Manuel», frente a la identificación correcta en las cuentas. Deben conciliarse con el libro registro de accionistas, antecedentes societarios y declaraciones de los administradores, sin crear identidades ni resolver las diferencias por suposición.

Se solicita preservar los cuestionarios de administradores, versiones del documento de emisión, actas, declaraciones de conflictos, abstenciones, expedientes de verificación del asesor, contratos AGM y documentación de operaciones vinculadas. Su producción debe delimitarse a los extremos que permitan comprobar conocimiento, deber de informar, decisiones y consecuencias materiales conectadas con los hechos denunciados. El documento de emisión expresa que **CNMV y Portfolio no aprobaron ni verificaron su contenido**. La inscripción registral, un ISIN o la negociación en un sistema multilateral no constituyen una decisión sobre la licitud de las actuaciones denunciadas.

Cuarto. Avisos previos, respuesta alemana y necesidad de fijar una fuente verificable

FTI Group Compliance asignó a la comunicación del compareciente la referencia **2024-94** el **20 de junio de 2024**. Su respuesta de **9 de julio de 2024** indicó que había examinado lo remitido, involucrado al responsable de gobernanza y cumplimiento, compartido el informe con administradores concursales y mantenido una conversación inicial con un despacho español encargado por un administrador, cuyos profesionales proseguirían la aclaración. **Axel W. Bierbach**, administrador del procedimiento alemán de **FTI Touristik GmbH (1500 IN 1758/24)**, comunicó el **10 de julio de 2024** que había designado a **Georg Abegg**, abogado en Madrid, para aclarar cuestiones de las entidades españolas. **Oliver A. Schartl** figura en procedimientos alemanes distintos de otras entidades Meeting Point; no se le atribuye por ello la administración de FTI Touristik. No consta aquí informe final ni el alcance exacto de cada mandato.

FTI Consulting es una entidad distinta de FTI Touristik. Su responsable Matthew Pachman respondió el **25 de noviembre de 2024** que había pasado el mensaje a quien describió como administrador de Meeting Point en España; el **4 de diciembre** declinó identificar a ese destinatario por confidencialidad. La recepción y la afirmación de traslado son hechos documentados; el destinatario efectivo, su cualidad, anexos y actuación posterior necesitan comprobación. No se ha acreditado en este corpus la presentación judicial de la comunicación anterior que se había considerado para 357/2024; no se afirma que el juzgado la recibiera. La preparación y las comunicaciones con asesores permanecen reservadas.

La correspondencia posterior a la reunión de 18-07-2024 recoge solicitudes de documentación de titularidad y recuperación posesoria, reiteradas en noviembre, y la discrepancia del compareciente, que sostiene haberla facilitado. Se solicita contrastar los documentos efectivamente transmitidos, destinatarios y constancias de recepción. Esta discrepancia impide dar por acreditada la entrega completa de lo solicitado o atribuir una negativa injustificada a investigar. La remisión declarada por FTI Consulting en noviembre no permite identificar a AUREN, nombrada en febrero de 2025, como destinataria.

La referencia penal alemana **566 Js 155187/24** consta también en el correo de la propia **Fiscalía de Múnich I de 14-11-2024**, que solicita la dirección postal del compareciente (anexo 32). Queda así documentado su uso por la autoridad receptora; se solicita certificar su objeto, adscripción y estado actuales, sin dar por acreditada una investigación penal actualmente abierta. El **15 de septiembre de 2026**, Michael Geier, del Kommissariat 71 de Múnich, contestó que había remitido el correo del **24 de agosto de 2026** y anexos a la Fiscalía de Múnich I. Según el resumen de su respuesta, la información y el relato entonces disponibles no permitían reconocer una imputación comprensible contra una institución o persona concreta, razón por la que la Fiscalía no ordenaba actuación. **Esa respuesta describe la insuficiencia de la comunicación para iniciar actuaciones en ese momento; no acredita que las autoridades alemanas investigaran los hechos, localizaran testigos o comprobaran y descartaran las hipótesis.** Tampoco atribuye expresamente la insuficiencia a la falta de constancia en 357/2024. El cuerpo de la respuesta y su traducción explicativa se conservan en el anexo 32 del paquete privado; aquí se publica su resumen, incluido el contenido contrario a la pretensión del compareciente.

Desde la experiencia del compareciente, el obstáculo es obtener y relacionar **declaraciones contrastables y documentos primarios que están en manos de personas y entidades distintas**; las respuestas de cumplimiento y de profesionales citadas arriba acreditan contactos y traslados, pero no entregan aquí una reconstrucción verificable de contratos, decisiones, instrucciones, titularidades y flujos. El compareciente considera que algunos posibles testigos o custodios de documentos **no han podido o no han querido colaborar suficientemente con él**; es su apreciación, no un hallazgo ni una explicación expresada por la autoridad alemana, y no se imputa a ninguna persona concreta una negativa injustificada sin su requerimiento y respuesta. Por eso esta presentación española pretende **fijar hechos, fuentes, sujetos, lagunas y una respuesta procesal trazable** para una posterior ampliación alemana. No se pide a este órgano investigar por Alemania ni se presume que un accuse español, por sí solo, subsane el requisito de concreción señalado por Geier. La futura comunicación a Múnich deberá incorporar el justificante y la respuesta real de este órgano y aclarar qué documentos y testigos siguen pendientes.

Cuarto bis. Ocultación denunciada y efecto perjudicial recíproco España-Alemania

El perjuicio denunciado tiene dos direcciones. **Desde 36/2012 hacia Meeting Point**, una representación incompleta o inexacta de quién podía disponer de Sun Park, de sus cargas, derechos ajenos, litigios y control material habría podido incorporarse a contratos, inventarios de habitaciones, valoración de activos o contingencias y expedientes de financiación y reestructuración. La oferta de Club Sei en la dirección de Sun Park y la pantalla de contratación con solicitud de pago establecen un enlace documental que exige esclarecer la persona jurídica contratante y el alcance de los derechos ofrecidos; no acredita por sí sola explotación efectiva o ingresos. Si información material fue omitida a las tres deudoras, al experto Auren, a sus acreedores o al órgano judicial, su evaluación de viabilidad, riesgos, valor y alternativas pudo resultar afectada. Debe comprobarse qué documento llegó, a quién y qué decisión utilizó ese contenido.

Desde Meeting Point y los expedientes alemanes hacia 36/2012, los contratos, comunicaciones, inventarios, pagos y archivos de compliance pueden revelar qué se ofreció sobre Sun Park, quién autorizó esa oferta y qué derechos, créditos, obligaciones o acciones subsistían. Su eventual ocultación o pérdida privaría a los afectados y al órgano concursal de elementos para reconstruir el patrimonio, conservar pruebas, ejercer acciones y valorar el daño. La misma falta de información podría perjudicar a acreedores

y demás afectados en Alemania al distorsionar la identificación de activos recuperables, pasivos y contingencias de cada masa. No se fusionan las masas de FTI Touristik GmbH, Meeting Point International GmbH y Meeting Point Hotelmanagement Holding GmbH, ni se presume idéntico archivo o conocimiento.

Gil Marer sostiene que hubo ocultación deliberada y persistente después de sus avisos. La secuencia documental obliga a examinar esa acusación de forma concreta: expediente compliance 2024-94, respuesta de 9 de julio de 2024 sobre revisión y traslado, comunicación personal de Bierbach de 10 de julio identificando la investigación española, reunión de 18 de julio, peticiones de documentación y sus respuestas, y aviso de conservación dirigido a Lars Creutzmann el 3 de enero de 2025. Los documentos aportados acreditan esos hitos con el alcance señalado en el anexo 20: las respuestas de 9 y 10 de julio se conservan dentro de una cadena reenviada contemporánea, y el aviso de enero consta en el mensaje enviado y su adjunto. La voluntad deliberada de ocultación es la acusación del compareciente; su atribución individual requiere el expediente de tratamiento, transmisión y decisión de cada receptor. La cuestión verificable es qué material conservó y examinó cada destinatario, qué concluyó, qué transmitió a Auren o al órgano judicial, qué omitió teniendo deber y capacidad de aportarlo y qué efecto produjo esa omisión. La discrepancia sobre documentos de titularidad pedidos por Rödl debe resolverse con los archivos enviados y recibidos, no eliminando del relato ninguna de las dos posiciones.

Individualización temporal de los avisos. El acuse inicial de FTI es de **12-06-2024**; el adjunto formal es de **01-07-2024**; el aviso dirigido a **Lars Creutzmann** es de **03-01-2025**. Son las fechas documentadas en el anexo 20. No se afirma una comunicación a esos destinatarios en 2014. El aviso de 2025 se aporta como prueba de lo comunicado y de la solicitud de preservación, no como certificación de todas las investigaciones o calificaciones que entonces anunciaba. La respuesta posterior de Múnich de septiembre de 2026, descrita en el apartado cuarto, debe leerse conjuntamente.

Efectos de la comercialización y del control material desde 2018. El compareciente denuncia un mecanismo integrado: presentar el hotel como adquirido y disponible ante terceros; desplazar el control de la explotación que continuaba funcionando; utilizar esa apariencia y acceso para desarrollar y colocar comercialmente el proyecto; y consolidar una posición económica y negociadora frente a los titulares y a otras alternativas. Sostiene que esa secuencia produjo y prolongó perjuicios que exceden una discrepancia sobre la fecha de apertura de Club Sei. La conexión causal se somete a comprobación mediante los actos, documentos y consecuencias concretos; no se deduce de la cronología por sí sola.

1. Explotación existente, titulares y grupo AWESWELL. La exclusión del mantenimiento y la intervención en recepción, comedor y accesos podían afectar inmediatamente al servicio, a la relación con huéspedes, a la conservación, a la reputación y a la capacidad de generar y gestionar ingresos. El compareciente denuncia pérdida de control comercial, desplazamiento de oportunidades y aprovechamiento por otros de la disponibilidad e identidad económica del hotel. Deben identificarse derechos de cada titular y operador, reservas preexistentes, cancelaciones, gastos, ingresos y reclamaciones; el perjuicio de LPB, el de Matkator y el del socio no se confunden.

2. LPB, masa activa y acreedores del Concurso 36/2012. La funcionalidad del establecimiento, su conservación y su acceso a clientes y operadores repercutían en el valor de realización, la competencia entre interesados y las posibilidades de continuidad y pago. La alegación es que el control privado y la presentación del hotel como ya disponible condicionaron esas opciones y las acciones de recuperación que debían evaluarse. La comercialización sobre derechos discutidos era relevante para el concurso aun antes de probar un cobro final por una estancia. Interesa reconstruir qué conocieron y decidieron la administración concursal y el órgano judicial en cada fecha, con las resoluciones favorables y adversas ya aportadas.

3. Otros propietarios y titulares fuera de la masa de LPB. La oferta de un complejo integrado podía comprender o depender de instalaciones y derechos pertenecientes a Matkator o a terceros. Una representación de disponibilidad de todo el hotel podía comprometer su uso, acceso, posición contractual y valor, aunque esos bienes no formasen parte del concurso. Deben conciliarse fincas, unidades, zonas

comunes y derechos de explotación; ni la comunidad de propietarios ni un acreedor adquirirían por su sola condición poder para comercializar derechos ajenos.

4. Clientes, autónomos, trabajadores y proveedores. En 2018 había huéspedes y prestación de servicios. La declaración acredita incidencias concretas de acceso, mantenimiento y justificación de pago; las posteriores ofertas al público extendieron la exposición a nuevos consumidores y canales. Deben identificarse las personas realmente afectadas, interrupciones, compromisos asumidos, cobros, reembolsos, herramientas retenidas y costes. La existencia de relaciones económicas reales impide tratar los efectos denunciados como exclusivamente futuros, sin atribuir por ello a cada entidad todos los contratos o perjuicios.

5. Alternativa de continuidad, inversores y financiación. La presentación del hotel a terceros bajo una afirmación de adquisición podía alterar quién parecía disponer del proyecto, qué información recibían los interesados y qué alternativa resultaba viable. La interferencia denunciada debe confrontarse con la estructura ONA/Clubotel y los documentos de junio de 2018: condiciones pendientes, actuaciones necesarias, garantías, decisiones y motivo efectivo de su frustración o modificación. La financiación documentada no se convierte en desembolso incondicional; tampoco se excluye su perjuicio por el solo hecho de estar sujeta a condiciones.

6. Meeting Point/FTI: compromisos comerciales e información de reestructuración. La actividad iniciada en 2018 que se denuncia y su desarrollo posterior podían generar derechos, costes, contratos, reclamaciones o contingencias que importaban a las sociedades intervinientes. Debe determinarse cuáles correspondían a cada una de las tres deudoras españolas y cómo fueron tratados en 357/2024, en la información de AUREN y en 93/2025. La ausencia de un contrato de gestión hotelera no excluye por sí sola obligaciones surgidas de distribución, suministro de habitaciones, anticipos, promoción o relaciones con terceros.

7. Afectados y masas en Alemania; efecto recíproco. Si sociedades alemanas asumieron compromisos, costes o créditos sobre el producto, sus administradores y acreedores necesitaban información suficiente sobre disponibilidad, titularidad, litigios y responsabilidades. A su vez, los archivos alemanes pueden revelar contratos, liquidaciones y acciones relevantes para recuperar valor en España. La omisión denunciada habría perjudicado ambas reconstrucciones: en España, al dificultar identificar derechos e ingresos y su reflejo concursal; en Alemania, al dificultar evaluar activos recuperables, obligaciones y reclamaciones. Deben fijarse entidad, destinatario, fecha y contenido recibido; no se imputa a esta secuencia todo el déficit de FTI.

Cuantificación y efectos procesales. Se solicita una matriz por afectado, derecho o activo, conducta, fecha, consecuencia y soporte, evitando computar dos veces una misma pérdida o equiparar ingresos brutos a daño neto. El perjuicio alegado comprende también pérdida de información y prueba, decisiones basadas en una disponibilidad incompleta o inexactamente descrita y retraso en la recuperación. Se interesa comprobar qué datos se incluyeron, excluyeron o corrigieron en ambos ámbitos y qué actuación procedía tras cada aviso. La intencionalidad atribuida exige prueba del conocimiento y de la decisión de cada actor; la amplitud del daño denunciado no crea responsabilidad colectiva.

Objeto de la ocultación alegada. Se solicita confrontar seis conjuntos concretos: (1) título, facultad de disponer y mapa de unidades; (2) contratos y autorizaciones de obra, gestión y distribución; (3) disponibilidad ofrecida, reservas, solicitudes y cobros efectivos, comisiones y reembolsos; (4) procedimientos y reclamaciones relativos al inmueble y a la unidad productiva; (5) avisos, materiales y resultados del canal 2024-94 y de la investigación española; y (6) información incluida, excluida o corregida en los documentos de las deudoras, el informe de AUREN y las transmisiones posteriores. La intencionalidad denunciada debe comprobarse mediante instrucciones de omitir, versiones discordantes, conocimiento probado, deber concreto y capacidad real de aportar o conservar, sin presumirla sólo de la sucesión de hechos.

Cuarto ter. RIC Private Equity: atribución propia, contradicción documental y tratamiento de la alerta

Atribución solicitada. El compareciente mantiene la imputación de un mecanismo deliberado de desplazamiento patrimonial y ocultación material, dirigido por los actores privados individualizados y facilitado, según denuncia, por actuaciones u omisiones profesionales e institucionales concretas. Respecto de RICPE, San Telmo/RSM y el perímetro Grant Thornton/Cuyás, interesa examinar sus propios actos, intereses, conocimiento y decisiones; la propuesta de una persona como fuente o testigo no la excluye de ese examen. La responsabilidad penal que pudiera resultar deberá resolverse con la condición procesal y garantías correspondientes, sin atribución colectiva por marca, parentesco o coincidencia societaria.

RIC Private Equity: actos propios que exigen explicación y contraste. El compareciente atribuye a RIC PRIVATE EQUITY INVESTMENT PARTNERS, S.C.R., S.A. una intervención propia y material en la presentación del proyecto Sun Park a inversores, en la documentación posterior sobre su viabilidad y perímetro y en la financiación de su transformación en MYND Yaiza. La imputación que formula no descansa solamente en la relación de RICPE con otros denunciados. Se refiere a sus materiales de oferta, a las manifestaciones emitidas en su nombre, a su certificación de 20 de julio de 2021, a la información sobre financiación y a la tramitación de la alerta posterior. El compareciente denuncia que la presentación de disponibilidad y titularidad del complejo, cuando existían derechos de LPB y de terceros y decisiones pendientes en el concurso 36/2012, pudo facilitar la consolidación económica del desplazamiento patrimonial que denuncia. Solicita comprobar si las personas que aprobaron, emitieron, utilizaron o mantuvieron esas representaciones conocían sus límites y si omitieron comunicarlos a los destinatarios pertinentes.

La contradicción que debe resolverse es concreta y temporal. Los materiales de 2020 y la presentación de 11 de noviembre de 2020 deben confrontarse con la certificación que Enrique Guerra Suárez emitió en nombre de RICPE el 20 de julio de 2021 y con el escrito de CAM de 21 de julio de 2021. La certificación conservada describe 262 fincas: 54 atribuidas a CAM, 190 a la sociedad concursada -identificada como LPB por el contexto procesal- y 18 a terceros; recoge la inexistencia de una carta de intenciones firmada y que la diligencia debida integral no había comenzado, así como la posibilidad de frustración del proyecto. La propia certificación añade que los proyectos se publicaron en 2020 con indicación expresa de su fase de estudio, que Sun Park se retiró de la web en enero de 2021 y que la noticia de junio de 2021 condicionaba el acuerdo a la firmeza de la adjudicación; distingue la titularidad directa del establecimiento de la propiedad de todos los inmuebles. Se conserva íntegra esta explicación de RICPE. Frente a ello, el dossier contemporáneo del webinar de 11-11-2020 (anexo 29, páginas originales 20 y 31-32) atribuye a José Acosta manifestaciones de compra de tres inmuebles con fondos propios y sin cargas; su página 27 identifica Sun Park como uno de los proyectos. Se conservan las capturas de diapositivas y la mención visible de 12 millones de euros «en estudio». El dossier combina imágenes y transcripción elaborada: no es una certificación del audio, y se solicita cotejar las palabras, autoría y contexto con la grabación original localizada. Se solicita el cotejo literal de cada versión, su autor y fecha, el soporte dominical que se tuvo a la vista y la corrección efectivamente dirigida a inversores. La posterior adquisición o aprobación concursal no demostraría, por sí sola, la veracidad de una afirmación anterior de adquisición ya consumada; tampoco la discrepancia acredita por sí sola dolo de cada interviniente.

El aviso al supervisor y la ausencia documental tienen alcance definido. La denuncia remitida a la CNMV el 13 de enero de 2021, entrada 2021002141, puso en su conocimiento la impugnación de esa presentación de titularidad y de la información a inversores. La respuesta de la CNMV de 22 de enero de 2026 identifica actuaciones supervisoras derivadas de aquella comunicación y expresa que la certificación de 20 de julio de 2021 y el escrito de CAM del día siguiente no figuraban entre la documentación obtenida en esas actuaciones. La misma respuesta reconoce que el certificado se aportó a la CNMV como anexo de la solicitud de 23-12-2025: la ausencia se refiere al corpus supervisor descrito, no a una falta de recepción por la CNMV hasta hoy. Esto identifica una laguna concreta que debe esclarecerse: quién debía conservar

y remitir esos documentos, quién los recibió realmente, qué se preguntó y respondió y qué correcciones se difundieron. El compareciente sostiene que la discordancia es compatible con la ocultación intencional que denuncia y solicita investigarla; no presenta la ausencia delimitada por la CNMV como una declaración del supervisor de que RICPE ocultó documentos o de que todo destinatario conocía su contenido.

Continuidad sustantiva con LPB y Meeting Point. El concurso 36/2012, la comercialización Sun Park/Lava Verde/Club Sei por el entorno Meeting Point y la posterior financiación RICPE se refieren a derechos y usos de un mismo complejo cuya composición patrimonial exige comprobarse finca por finca. Por ello no basta separar las fechas o las personas jurídicas para descartar la conexión: deben identificarse los títulos, contratos, cesiones, inversiones, expectativas de explotación, reclamaciones y contingencias que circularon de una etapa a otra. Si una de las deudoras Meeting Point había adquirido derechos, asumido costes o generado responsabilidades sobre ese proyecto, la información sobre la disponibilidad efectiva y sus controversias podía ser material para 357/2024, para el trabajo de AUREN y para 93/2025. En sentido inverso, la documentación conservada por Meeting Point/FTI puede permitir reconstruir derechos, ingresos, contraprestaciones o acciones omitidos en la liquidación de LPB. La conexión con Alemania requiere identificar la sociedad y masa concretas y los documentos recibidos por su administrador; no se presume un contrato continuado ni responsabilidad común entre RICPE y Meeting Point.

El acto de San Telmo se identifica separadamente. La presentación de inversores de 11 de noviembre de 2020 y el programa «Enrique Guerra, en #UnCaféenSanTelmo» de 30 de noviembre de 2021 son fuentes distintas. Enrique Luis Guerra Suárez puede explicar sus propias manifestaciones y la documentación de RICPE; Eduardo Sánchez Iglesias puede explicar sus propias intervenciones, preparación y documentación del acto de 2021. La intervención de 08:08-08:12 se atribuye a Eduardo Sánchez, no a Guerra. Se solicita identificar encargos, clientes, preparación y archivos efectivamente compartidos, sin deducir la intervención personal del administrador concursal de una relación profesional ni imputar retroactivamente a RSM una actuación anterior a la integración profesional posterior.

La respuesta interna de agosto de 2026 no elimina el objeto documental. RICPE recibió la comunicación el 18 de agosto de 2026 y el 27 de agosto comunicó su inadmisión y archivo, sin investigación interna, por insuficiencia de indicios sobre conducta propia y por considerar que buena parte del conflicto concernía a terceros. Se aporta y conserva esa posición contraria. Precisamente porque aquí se individualizan materiales, certificaciones y decisiones de RICPE, se solicita conocer qué fuentes examinó el responsable, qué alcance dio a la diferencia entre presentación inversora y certificación y cómo gestionó los conflictos. El historial certificado registra una petición de la certificación de 20 de julio de 2021 marcada «No mostrado al denunciante». La comunicación exterior no identifica a la persona física decisora; la firma de la plataforma certifica la comunicación, no identifica a esa persona. Deben conservarse el nombramiento y delegación, usuarios y permisos, actuaciones, reglas de visibilidad, autor y aprobador de la decisión y circulación a órganos no afectados por conflicto. Se denuncia como hipótesis una posible restricción u ocultación deliberada; su autoría y explicación no se dan por establecidas sin esos registros.

Orion: continuidad personal y profesional, con perímetro propio. Los vínculos, intereses y financiación del apartado tercero ter concretan una rama empresarial posterior y separada. Debe contrastarse la suficiencia de los antecedentes y contingencias comunicados por sus autores, junto con las relaciones expresamente reveladas. No se atribuye a Orion la recepción de bienes o ingresos de Sun Park sin prueba patrimonial específica.

Soporte aportado: anexo 27a, copia de la certificación firmada de 20-07-2021, con resaltados preexistentes en el archivo recuperado; anexo 27b, respuesta CNMV de 22-01-2026, dos páginas con minimización previa de datos; anexo 27c, comunicación e historial certificados del canal RICPE de 27-08-2026, copia pública expurgada. El escrito de CAM de 21-07-2021 se identifica por referencia; se solicita su testimonio judicial íntegro.

Solicitud delimitada. Se interesa que, dentro de la competencia y del cauce que procedan, se preserve y requiera: (i) versiones y destinatarios de los materiales Sun Park de RICPE de 2020-2023, grabaciones y rectificaciones; (ii) original de la certificación de 20 de julio de 2021 y documentación que la sustenta; (iii) documentación de titularidad y diligencia debida, autores y fechas de los informes invocados y decisiones de aprobación, retirada y reincorporación del proyecto; (iv) contratos y movimientos por los que una deudora Meeting Point adquiriera derechos, asumiera costes o responsabilidades sobre el mismo complejo, y su tratamiento en la reestructuración; (v) documentación de financiación RICPE/HNT por instrumento, finalidad, desembolso y coste, distinguiendo financiación prevista de ejecutada; y (vi) registros de la alerta de agosto de 2026 y de las comunicaciones con CNMV, con respeto a la reserva legal. La finalidad es establecer quién conocía cada hecho, qué declaró u omitió y qué efecto concreto produjo en cada procedimiento o patrimonio; si aparecen indicios de delito, se interesa su comunicación al órgano competente.

Cuarto quater. San Telmo, RSM y Grant Thornton: actuación profesional y decisiones de tratamiento

San Telmo y RSM. La intervención de Eduardo Sánchez Iglesias en el encuentro de San Telmo con RICPE de 30-11-2021 y la relación profesional y económica del administrador concursal con San Telmo alegada por el compareciente justifican reconstruir los expedientes de clientes, inversión, conflictos y custodia. Se solicita acreditar fechas, entidad, contratos y contraprestaciones de esa relación; la intervención de Eduardo no demuestra por sí sola presencia o conocimiento individual del administrador concursal. La integración profesional posterior en RSM exige identificar las personas, entidades y archivos efectivamente incorporados.

RSM tiene, además, actos propios de tratamiento de la comunicación. En el expediente NNR4-1025C2F66, Francisco J. Remiro Hernández comunicó el 09-07-2026 que el Comité de Ética y Deontología seguía analizando la documentación y esperaba conclusiones en septiembre. El **23-09-2026** confirmó que revisaban los últimos correos y **reconsideraban el análisis** con los documentos de agosto y septiembre. Explicó la demora por un posible cambio de filtrado informático y pidió utilizar el canal para trazabilidad. El compareciente denuncia que la ausencia de un esclarecimiento completo y verificable ha prolongado la incertidumbre sobre la prueba y sus derechos. Interesa un índice de materiales recibidos, decisiones y responsables, comprobaciones independientes, medidas de preservación, conclusiones y traslados realizados. Se aporta la respuesta de 23 de septiembre de 2026; no se presenta como silencio absoluto, rechazo de toda revisión ni reconocimiento de ocultación dolosa.

Grant Thornton: conocimiento previo y delimitación del conflicto. Juan Francisco Nasser, del equipo Forensic/Advisory, comunicó el 27-11-2020 que no había impedimento por conflicto o independencia para el encargo propuesto, el 30-11-2020 remitió un NDA firmado y el 29-12-2020 envió una propuesta revisada de encargo relativa a AWESWELL/Sun Park. Estos mensajes acreditan intercambio profesional y preparación contractual; no acreditan por sí solos aceptación y ejecución de toda la propuesta. Se solicita conservar la lista recibida para comprobar conflictos, el acuerdo firmado, los materiales efectivamente recibidos, accesos y decisiones, y determinar qué entidad asumió cada obligación.

El **04-12-2024**, el equipo jurídico de Grant Thornton International Ltd (GTIL) anunció revisión conforme a sus obligaciones de coordinación de firmas miembro. El **21-12-2024** transmitió que Grant Thornton Spain había confirmado que el administrador concursal no era socio ni empleado y no trabajaba para la firma en ninguna capacidad. Sin embargo, el **08-01-2025**, el canal español, expediente **2024_04**, reconoció una **prestación mercantil de servicios a una empresa asociada en Canarias**. Negó dependencia y encargo en una entidad GT, sostuvo que ello impedía apreciar conflicto, aludió al avanzado estado judicial de los hechos según información pública y anunció el cierre del expediente.

El objeto de la imputación se concreta en esa delimitación y en sus consecuencias. El compareciente denuncia la insuficiencia de descartar el conflicto atendiendo sólo a la condición de empleado o socio, sin esclarecer el mandato real, la entidad asociada, accesos, información confidencial, supervisión, trabajos y facturación. Interesa confrontar los archivos de 2020 con el conocimiento y la decisión de 2024-2025. Las dos explicaciones pueden referirse a perímetros jurídicos diferentes; ello debe documentarse. No se presenta como probado que se mintiera conscientemente o se entregara información a los adversarios. Deben diferenciarse GTIL, la firma prestadora, Grant Thornton Advisory, la entidad asociada canaria y Cuyás, así como cada profesional decisor.

Soporte y diligencias: anexo 28, extractos identificados de los ocho mensajes recibidos, con traducciones explicativas cuando procede. Se solicita preservar originales y adjuntos, controles de conflicto, contratos y accesos, la continuidad o traslado de archivos y los expedientes de decisión de ambos canales. La cuestión es si una actuación u omisión concreta, tras conocimiento acreditado y existiendo deber y capacidad de actuar, contribuyó a pérdida de prueba, información defectuosa o prolongación del perjuicio en LPB, Meeting Point o sus contrapartes. La recepción de una denuncia no equivale a admitirla; la alegación exige contrastar qué podía y debía hacer cada destinatario.

Cuarto quinquies. CNMV y Portfolio: recepción, actuación declarada y resultado pendiente

La correspondencia del **anexo 26** permite fijar niveles distintos de conocimiento y actuación. Portfolio registró el aviso en diciembre de 2024; en marzo de 2025 declaró completada una evaluación interna y pidió documentación oficial de fraude. El 07-04-2025 amplió expresamente la documentación aceptable a denuncias presentadas ante autoridades o tribunales y documentos sobre sospecha o existencia de fraude. Sus respuestas posteriores impiden presentar aquella petición inicial como una negativa invariable a examinar denuncias.

El 26-08-2026 confirmó recepción de cuatro archivos, incorporación de las fuentes de San Telmo, vinculación de Requests 81/82 al expediente histórico, conservación del corpus, revisión contextual y traslado interno. El **11-09-2026** confirmó cuatro documentos enviados el 7 de septiembre, incorporación al expediente y remisión a funciones internas y a la CNMV. Esta última remisión es una afirmación del operador; se solicita su justificante, índice y alcance. No acredita recepción por todos los consejeros ni un resultado favorable al denunciante.

La **CNMV comunicó el 06-05-2026** que el departamento competente había tenido en cuenta los hechos informados en actuaciones de supervisión sometidas a secreto. Es más que un acuse de recibo y no comunica una conclusión sancionadora o exoneradora. El acuse de 08-09-2026, Ref. 11823, se refiere a la comunicación del **20 de agosto**, sin acreditar por sí solo la recepción de una nueva aportación de septiembre. El oficio de 04-09-2026, salida 2026149422, amplía un plazo de transparencia por volumen y complejidad; no resuelve el fondo supervisor. Se solicita reconstruir el corpus concreto considerado y las remisiones procedentes, respetando la reserva legal.

El reproche del compareciente se dirige a la suficiencia, coherencia y consecuencias del tratamiento de hechos materiales acreditadamente comunicados. Solicita una respuesta verificable sobre las discrepancias, sus autores y las medidas de corrección o comunicación que procedan; no atribuye a los acuses, revisiones declaradas ni plazos de transparencia un pronunciamiento sobre culpabilidad.

Quinto. Cinco fuentes de financiación que deben permanecer diferenciadas

La posible relevancia económica se plantea como **pregunta de conciliación de expedientes**, no como una trazabilidad monetaria ya probada:

- **RIC:** reserva fiscal del artículo 27 de la Ley 19/1994; se precisa contribuyente, ejercicio, dotación, materialización y mantenimiento del activo.

- **RICPE:** vehículo de inversión inscrito en la CNMV; inscripción, partícipes, compromisos y cuentas no prueban por sí solos inversión en Sun Park ni uso de fondos públicos. La CNMV comunicó en mayo de 2026 haber tenido en cuenta hechos informados en sus labores supervisoras sujetas a secreto; no emitió conclusión pública sobre este proyecto.

- **Incentivo regional GC/836/P06:** la publicación del BOE de 26 de mayo de 2023 registra a **Hotel New Trend, S.L.** con inversión aprobada de **11.469.714 euros** e incentivo de **3.440.914,20 euros**. La concesión no acredita desembolso, finca concreta ni cofinanciación FEDER.

- **Fondos europeos/FEDER:** sólo deben mencionarse como afectados si se identifica programa, decisión, organismo gestor, porcentaje europeo, beneficiario y pagos. Las reglas europeas de ayudas de Estado aplicables a otro préstamo no convierten automáticamente su origen en FEDER.

- **SEPI/FASEE:** la SEPI anunció el **27 de junio de 2022** apoyo financiero de **31 millones de euros** al grupo Meeting Point (20,7 millones de préstamo participativo y 10,3 millones de préstamo ordinario). Se requiere solicitud, relación de hoteles y sociedades solicitantes, compromisos, desembolsos y aplicación para saber si Sun Park, sus derechos o contingencias figuraron de alguna manera. Las notificaciones del canal CP99 de noviembre de 2024 acreditan actividad de aviso, no una conclusión de la SEPI ni financiación de este inmueble. La eventual financiación pública alemana exige asimismo expediente alemán propio.

La [memoria de las cuentas anuales 2024 del FASEE, página 77](#), informa de una solicitud de homologación de Meeting Point presentada el **27-03-2025** ante Mercantil n.º 3 de Las Palmas. Este dato acredita una referencia institucional publicada a la reestructuración, sin demostrar qué información sobre Sun Park recibió o examinó SEPI. Se solicita conservar y contrastar la solicitud, sus eventuales modificaciones y los documentos de seguimiento pertinentes.

La **CNMC, resolución C/1549/25 de 23 de abril de 2025**, autorizó a Portobello, mediante Gestora Blue Sea Partner, adquirir control exclusivo de Meeting Point Spain, S.L.U. y filiales. Es autorización de concentración, no inventario de activos ni prueba de consumación de transmisión de Sun Park. Partners Group, aun habiendo anunciado su participación mayoritaria en BLUESEA, respondió el **09-10-2025** que había revisado lo facilitado y realizado comprobaciones adicionales, y **negó expresamente el 06-11-2025** relación de sus inversiones con el inmueble Sun Park/MYND Yaiza. El anexo 32 conserva ambas respuestas, incluida su petición de cese de correos. Acreditan recepción y revisión declarada, cuyo contenido y alcance efectivo se solicita contrastar. Se deja expresamente consignada esta posición contraria en la relación de fuentes referidas y se solicita el perímetro contractual efectivo antes de atribuirle conocimiento o beneficio.

Sexto. Actuaciones judiciales, antecedentes ante el CGPJ y cuestiones que deben quedar identificadas

6.1. Actos de 357/2024. El Concurso 36/2012 de LPB, anterior Mercantil n.º 1, es un procedimiento distinto. Respecto de 357/2024 se aportan estas fuentes:

1. **Edicto de 24-10-2024 firmado por la LAJ Miriam González Marrero:** anuncia un auto de la misma fecha que prorroga los efectos del Decreto de 18-09-2024. El edicto no es la copia firmada de ese auto y no permite identificar por sí solo al magistrado que lo dictó.

2. **Ficha del Registro Público Concursal, emitida el 07-03-2025:** identifica al juez **Alberto López Villarrubia** en la resolución de **24-10-2024**, publicada el **29-10-2024**, de 357/2024 y Mercantil n.º 3. Es un dato registral que justifica el cotejo con el acto judicial original. No se ha recuperado aquí el auto de prórroga firmado ni el título de sustitución, refuerzo o habilitación; por ello no se afirma como probado que el magistrado López Villarrubia actuara como sustituto, ni sin autoridad.

3. **Auto 97/2025, de 18-02-2025, firmado electrónicamente por Guillermo Fernández García:** identifica a los tres deudores, relata la comunicación de 23-07-2024 y diligencia de 31-07-2024, y nombra a **AUREN REESTRUCTURACIONES, S.L.P.**, a petición de 23-01-2025. La ficha del RPC correspondiente se publicó el 19-02-2025. La relación entre la diligencia de julio y el decreto de septiembre debe comprobarse con ambos actos, sin presumir una irregularidad por la diferencia de fechas.

4. **Edicto de 27-06-2025, firmado electrónicamente por la LAJ Miriam González Marrero el 01-07-2025:** publica la providencia de **26-06-2025** que admite a trámite la solicitud de homologación en **93/2025** y reproduce el nombre del magistrado **Guillermo Fernández García**. Identifica expresamente **357/2024 como procedimiento de origen**, con el mismo NIG **3501647120240001256**; consigna el IUP de homologación **LM2025010787**, Sección P. La solicitante identificada es **Meeting Point Spain, S.L.U.** y el instrumento del plan es de **20-05-2025**, protocolo **2448**. Se trata de admisión y publicidad de la solicitud, no del auto que resuelva definitivamente la homologación. El plazo de oposición que reproduce pertenece a aquel trámite histórico; no se invoca como plazo abierto actualmente.

La relación de origen entre **357/2024 y 93/2025 queda acreditada por este edicto**. Se solicita copia o testimonio de la resolución final y de los actos posteriores que determinen el estado actual de ambos expedientes y, en lo legalmente accesible, identificación de la asignación o sustitución judicial relevante. El edicto de admisión no acredita por sí solo ni la homologación definitiva ni el cierre de 357/2024 o de 93/2025.

1. **Referencia posterior pendiente de cotejo primario.** En la consulta pública de 23-09-2026, el [índice secundario Filings](#) atribuye a **93/2025**, Meeting Point Spain y Guillermo Fernández García un **auto de 21-11-2025**, publicado el **26-11-2025**, relativo a la homologación del plan protocolizado el **14-03-2025**; identifica la publicación como **RPC-642533**. Se aporta esta referencia exclusivamente para localizar y solicitar el documento original. La misma página contiene otra entrada con un deudor y una magistrada ajenos al edicto de junio aportado, por lo que no se adopta su cronología como certificación del expediente. Tampoco se identifica sin cotejo el instrumento de marzo con el de **20-05-2025, protocolo 2448**, descrito en el edicto judicial de junio. Se interesa comprobar si hubo modificación, subsanación, instrumentos sucesivos o error de indexación. **No se afirma firmeza, inexistencia de impugnaciones ni archivo actual basándose en ese índice.**

6.1 bis. Sucesión societaria acreditada y custodia documental actual. El BORME de 11-09-2026, BORME-A-2026-176-35, página 43363, acto **411362**, publica la absorción de **Meeting Point Spain, S.L. y Meeting Point Investment, S.L. por Meeting Point Hotelmanagement (Canaries), S.L.**, inscrita el **04-09-2026**. Los actos **411363 y 411364** publican la disolución por fusión y extinción de las dos absorbidas. El régimen de sucesión universal del **artículo 34.2 del Real Decreto-ley 5/2023** hace pertinente identificar a la absorbente al examinar la continuidad patrimonial y la custodia. Se solicita que cualquier traslado acordado se practique a la persona jurídica y representación procesal que correspondan tras comprobar esa sucesión, y que se identifique dónde se conservan los contratos, contabilidad, datos comerciales y comunicaciones de las predecesoras. La fusión no acredita por sí misma incorporación de Sun Park al patrimonio transmitido, una obligación concreta frente a LPB o Matkator, conducta ilícita ni terminación de un procedimiento judicial.

El anuncio **BORME-C-2026-3171, publicado el 03-06-2026**, identifica el proyecto común de fusión de 30-03-2026, acuerdos de 20-05-2026 y balances de 31-12-2025. Se solicita identificar su custodia y, por el cauce que proceda, conservar y contrastar dichos documentos y las auditorías correspondientes, en cuanto permitan comprobar derechos o contingencias relativos a Sun Park/Lava Verde/Club Sei. Los nombres y capacidades de sus firmantes corresponden al anuncio histórico; no acreditan por sí solos representación actual ni conocimiento de estas comunicaciones.

La solicitud de información comprende, por ello, **ambos expedientes**, el eventual auto de homologación, su publicación y firmeza si constan, las impugnaciones o piezas vinculadas, el estado del nombramiento de AUREN y cualquier resolución que refleje la sucesión procesal. La presente comunicación informativa **no**

se formula como impugnación del plan ni pretende reabrir los plazos de los artículos 653 a 658 TRLC. La noticia sobre un auto posterior refuerza la necesidad de concretar el estado y el destino documental; no elimina el objeto propio de la petición de acceso ni de la comunicación de hechos a quien corresponda.

6.2. Aviso previo sobre ambos procedimientos. La comunicación del compareciente de **27-10-2025** al CGPJ ya identificaba 36/2012 y 357/2024, la atribución al magistrado López Villarrubia en ambos ámbitos, las actuaciones privadas sobre Sun Park y una posible omisión de riesgos y contingencias relevantes para Meeting Point. Se acompaña como antecedente histórico, no como prueba independiente de sus imputaciones. La contestación del CGPJ de **30-10-2025**, expediente **UAC 023936/2025A01**, firmada por **María Paz Ramírez Blanco**, confirma recepción de los escritos entrados el 27 de octubre relativos a **ambos juzgados y ambos números de procedimiento**, y su unión al expediente UAC. Explica que las cuestiones jurisdiccionales deben plantearse dentro de los procedimientos respectivos, mediante los cauces y por los sujetos legitimados. **No ordena a este órgano admitir este escrito, no declara infracción judicial y no acredita su traslado efectivo a ninguno de los dos juzgados.**

6.3. Acuerdos posteriores y alcance real. En **DI 169/2026**, referida a Alberto López Villarrubia y al órgano de LPB, el acuerdo del Promotor de **14-05-2026** archivó la queja por su carácter jurisdiccional y ausencia del fundamento disciplinario exigible. Dispuso notificación al denunciante y al magistrado interesado y comunicación al TSJ. El acuerdo de **10-07-2026**, remitido por correo de 22-07-2026, mantuvo ese archivo e indicó que las cuestiones comunicadas fuera del procedimiento debían haberse planteado dentro de él para que su titular resolviera. Se aportan **íntegros** ambos acuerdos: su razonamiento explica el propósito de obtener ahora constancia en sede procesal, sin convertirlos en una decisión sobre admisibilidad en 357/2024. La orden de notificar no acredita por sí sola entrega ni conocimiento personal; el registro de comunicación permitiría comprobarlo.

El correo del CGPJ de **16-07-2026** confirmó la **Alzada 286/2026**, entrada el 18-06-2026, contra el archivo de DI 169/2026. El de **21-08-2026** confirmó la incorporación de cinco adjuntos presentados en julio, dos anexos posteriores y un enlace audiovisual, y señaló que el recurso estaba entonces «en trámite». No se afirma que ese estado persista a la fecha de este escrito ni que el recurso esté estimado; no se ha localizado aquí resolución posterior.

En la vía distinta **DI 781/2025**, el acuerdo de **26-02-2026**, notificado por correo de 15-04-2026, archivó por insuficiente concreción de actos y conductas disciplinarias; también dispuso traslado al **Servicio de Inspección** y comunicación al TSJ. Se aporta para reflejar el antecedente completo. Una remisión acordada no prueba su ejecución, apertura de inspección, resultado ni una conclusión contra alguno de los magistrados de este procedimiento.

6.3 bis. Respuestas de Secretaría de Gobierno y Coordinación, relevantes para el cauce actual. El acuerdo de **Secretaría de Gobierno del TSJ de Canarias, EG 38/2026**, remitido el **20-08-2026**, archivó la solicitud supervisora. Su fundamento quinto sitúa las peticiones de documentos y constancias dentro del procedimiento, conforme al artículo 234 LOPJ, previa acreditación del interés y utilizando los cauces procesales. Su fundamento séptimo dice que entonces no constaba en esa Secretaría la recepción del acuerdo de DI 169/2026 y que la comunicación del Promotor era para conocimiento. Ello no acredita falta de recepción por todas las unidades del TSJ, ni ocultación, ni abre por sí mismo una inspección. La comunicación de notificación aludía a 28/2026, pero el PDF identifica **38/2026**, referencia que se utiliza aquí.

El acuerdo de **Secretaría Coordinadora Provincial, registro general 20/2026, firmado 21-09-2026 y notificado 22-09-2026**, vuelve a situar custodia y certificación en las oficinas responsables de cada procedimiento. Deniega las actuaciones pedidas, pero **ordena trasladar el escrito, documentación y resolución a Secretaría de Gobierno**, para conocimiento y eventual incorporación a EG 38/2026 o al recurso indicado. Excluye expresamente que ese traslado implique reapertura, admisión de las pretensiones o indicios de irregularidad. Se aportan íntegros ambos acuerdos. La petición actual identifica

documentos y asientos concretos ante su custodio; la comprobación de ejecución de los traslados gubernativos se dirige al emisor y al receptor competentes.

6.4. Alegaciones que se ponen ahora en conocimiento. El compareciente plantea que decisiones, información o posibles omisiones relativas a la administración y explotación de los activos de LPB podrían tener relevancia para los derechos, contingencias y exposición económica de una o varias de las tres deudoras Meeting Point. Su preocupación comprende **al magistrado López Villarrubia por su actuación en LPB y la atribución registral en 357/2024, y al magistrado Guillermo Fernández García por sus actos firmados en este último expediente**. Se solicita identificar qué actuaciones realizó cada uno, qué información recibió efectivamente, cuándo y mediante qué asiento. La firma de un auto de nombramiento de experto no demuestra por sí sola conocimiento de todas las alertas externas; tampoco lo demuestra una copia de correo a terceros.

La intervención en asuntos relacionados no constituye automáticamente una causa del artículo 219 LOPJ. Sin promover aquí recusación como parte, se pone esta información a disposición del órgano para el examen que proceda del **deber de abstención del artículo 217 LOPJ**, si resultara una causa legal concreta. No se solicita a la oficina administrativa que resuelva una cuestión de imparcialidad por vía informal. Las discrepancias sobre resoluciones judiciales requieren sus medios procesales propios.

6.5. Unidad del relato y atribución individual. La cronología común conserva la relación entre Comunidad de Propietarios, LPB, explotación y comercialización, Meeting Point/FTI, alertas de cumplimiento, financiación y transmisión. Cada actor se identifica por **fecha, capacidad, acto, fuente y documento pendiente**. El liquidador de LPB, los profesionales PwC, los responsables comunitarios, AUREN, Bierbach, Scharl, Abegg y los adquirentes tienen funciones diferentes. La unidad documental permite cotejar relaciones sin atribuirles una finalidad o responsabilidad colectiva ni pedir la acumulación automática de procedimientos ajenos.

6.6. Referencias de entrada y antecedentes penales que deben conservar su identidad. La correspondencia contemporánea identifica **Ref22 y Ref24 con las presentaciones de 18-06-2026, y Ref21 con la presentación de 25-06-2026**. El mismo 25 de junio se presentó, según aquella correspondencia y sus cubiertas, la **aportación complementaria dependiente de Ref24**, de trece páginas, separada de la nueva denuncia Ref21. El escrito de trazabilidad dirigido al CGPJ, registrado el 26 de junio, corresponde a otra vía y no constituye una segunda ampliación judicial de Ref24. No está acreditada la presentación de la ampliación de Ref21 fechada 26 de junio; su texto de trabajo queda reservado. La de 9 de julio dispone de correspondencia contemporánea sobre su entrega física, quedando por contrastar su incorporación electrónica e índice de anexos. Estas referencias diarias no sustituyen el NIG ni acreditan por sí solas el reparto o la recepción por otro órgano.

Evolución posterior y límites de identificación. En **DP 1901/2026**, NIG **3501643220260016977**, el auto de **14-09-2026** de la Plaza n.º 6, magistrado D. Luis Francisco Galván Mesa, acordó el **sobreseimiento libre y archivo**. Consideró carentes de base objetivable las imputaciones y declaró que los hechos denunciados no revestían caracteres de infracción criminal; recogió la solicitud de archivo del Ministerio Fiscal de **29-07-2026**. Su relato identifica una denuncia por presunta prevaricación judicial y examina las resoluciones de separación de la administración concursal de septiembre y noviembre de 2025. Se conserva expresamente este pronunciamiento adverso. El **anexo 30** del paquete privado contiene una transcripción de las tres páginas de la copia en papel recibida. Para su lectura pública literal se remite a la **transcripción controlada corregida tras el cotejo de 19-09-2026**, que preserva la literalidad visible y registra sus correcciones; los PDF anteriores no se presentan como la versión literal corregida. Se trata de una reproducción textual derivada, no del PDF judicial nativo ni de una certificación de firmeza. Su objeto debe conciliarse con la correspondencia contemporánea que vinculaba Ref21 a la denuncia contra actores privados y con la vía judicial de Ref24; la discordancia no permite afirmar, sin historial de reparto y corpus completo, qué materiales sobre los actores privados fueron efectivamente resueltos. La afirmación del auto acerca de la falta de apelación debe contrastarse con los rollos correspondientes y la identidad de los apelantes.

Después del auto constan en el registro de seguimiento del compareciente solicitudes personales de acceso y trazabilidad ante Plaza 6: dos asientos de **20-09-2026** y una consulta documental de **23-09-2026**, sobre el escrito inicial y el tratamiento de Ref21. Sus identificadores individuales se omiten en esta edición pública y se conservan en el control privado. Se identifican como actuaciones registradas de acceso e identificación, **sin presentarlas como recursos acreditados contra el auto**; su incorporación procesal y respuesta no están verificadas aquí y sus justificantes no se incluyen en este paquete. No se afirma firmeza ni resolución de un recurso contra ese auto. Respecto de **DP 1956/2026**, la documentación de seguimiento registra el **21-07-2026** un **sobreseimiento provisional**, sin que esa fecha se presente como fecha comprobada de firma del auto. No consta acreditada en el corpus revisado la presentación de reforma o apelación; queda pendiente aportar el auto firmado y certificar el estado del expediente. La naturaleza y los efectos de ambos archivos se mantienen separados. **Este escrito no solicita a la plaza mercantil revocar, reabrir ni dejar sin efecto ninguna de esas decisiones.**

La querella de 2023 constituye antecedente de las alegaciones y fuentes, acompañado de sus decisiones. El Juzgado Central de Instrucción n.º 3 acordó su inadmisión el 25-01-2024 por no considerar acreditada entonces la relevancia penal y por falta de competencia. Al resolver la apelación el 08-03-2024, Auto 119/2024, la Sala centró su motivación en los presupuestos de competencia de la Audiencia Nacional y admitió expresamente que el relato podía presentar alguna apariencia delictiva, aunque confirmó íntegramente la resolución recurrida. El Tribunal Supremo inadmitió la casación el 13-06-2024, recurso 1867/2024, por faltar el presupuesto de recurribilidad relativo a una previa imputación judicial formal. Su referencia a un «sobreseimiento libre» es su caracterización de la decisión anterior, expresión que no figura como tal en la parte dispositiva original cotejada; no se presenta como una nueva declaración probatoria que desmienta los hechos. Se conservan el contenido, los efectos y el objeto propio de cada resolución, sin trasladar automáticamente sus identidades procesales a 357/2024 o 93/2025. Se acompañan en el anexo 19 las copias de los autos de 25-01-2024 y 08-03-2024. La resolución del Tribunal Supremo y las nuevas denuncias de junio se identifican como antecedentes referidos y no incorporados en este paquete documental; se solicita su contraste cuando proceda, sin convertir esta referencia en prueba de su incorporación a estos autos.

Séptimo. Constancia, trazabilidad y eventual comunicación a destinatarios

Intereso la conservación del **identificador de registro, sello de tiempo, lista de ficheros, integridad de anexos, órgano de destino y resultado del reparto o incorporación** que genere la presentación electrónica, con el recibo previsto en el artículo 71 del Real Decreto-ley 6/2023. Solicito que las peticiones que requieran decisión se eleven mediante la dación de cuenta que corresponda, conforme a los artículos **455 LOPJ y 178.1 LEC**, en lo legalmente aplicable: este último prevé la dación de cuenta el mismo día o el siguiente hábil para peticiones que exijan pronunciamiento judicial. Aquí se individualizan la posible petición de informe a AUREN del artículo 679 TRLC y la valoración de comunicación al Ministerio Fiscal del artículo 40.1 LEC. Su formulación no dispensa los requisitos de admisibilidad. Si el escrito requiere subsanación, representante procesal u otro cauce, solicito que se identifiquen la petición afectada, el requisito exigible y la oportunidad de corregir el defecto cuando sea legalmente subsanable, sin pérdida de la referencia a la presentación. Se interesa que cada decisión o remisión identifique los apartados del suplico que resuelve y los que, en su caso, permanecen pendientes. Una decisión procesal fundada, aunque sea de inadmisión o devolución, debe distinguirse de una incidencia técnica o una presentación que no produjo asiento.

La prohibición de represalias del **artículo 36.2 de la Ley 2/2023** se invoca como reserva para **eventuales actos u omisiones que, con los requisitos de esa ley, causen un perjuicio en contexto profesional exclusivamente por informar**. No se afirma de antemano que la oficina judicial, su LAJ o persona alguna vaya a tomar represalias, ni que una decisión procesal desfavorable equivalga a ellas. Se solicita la conservación de las actuaciones y de los justificantes para poder ejercer, cuando corresponda, los cauces de acceso a información, protección de datos, subsanación y revisión legalmente disponibles.

En cuanto a comunicación a interesados, solicito **traslado a Meeting Point Hotelmanagement (Canaries), S.L., como sociedad absorbente identificada en el apartado 6.1 bis, por la representación procesal que corresponda tras comprobar la sucesión, y a AUREN**, si su función y el estado del expediente lo permiten, de la información incorporada que les concierna; así como a las demás partes personadas cuando legalmente proceda. Se mantienen individualizadas las actuaciones históricas de las tres deudoras. Pido constancia de destinatario, fecha y documentos trasladados o de la razón de su denegación. El auto de 2025 identifica históricamente al procurador Pedro Antonio Ledo Crespo y al abogado José Minero Macías; la oficina habrá de comprobar la representación vigente. Se solicita asimismo una decisión expresa sobre la comunicación a **FTI Touristik GmbH y su administración concursal**, al órgano alemán de insolvencia y a los destinatarios de la cadena de adquisición, conforme al apartado octavo F. Cuando deba utilizarse un canal separado, se interesa facilitar el testimonio o copia procedentes, con recibo y decisión real de este órgano, preservando la confidencialidad y la identidad de cada entidad. Este escrito no da por hecho que el tribunal notificará a todos los actores privados ni pide una difusión indiscriminada de datos personales.

Octavo. Comunicaciones institucionales: destinatario, objeto y presupuesto de cada traslado

A. CGPJ y órgano de gobierno judicial. Además de las peticiones procesales, se formula expresamente un componente gubernativo sobre funcionamiento y trazabilidad documental: comprobar la discordancia entre la comunicación al TSJ ordenada en DI 169/2026 y la falta de constancia de recepción descrita en EG 38/2026, así como la ejecución del traslado acordado el 21-09-2026. Se solicita su tramitación conforme a los **artículos 5.1, 5.3, 7 y 8 del Reglamento 1/1998 del CGPJ**, con remisión al órgano de gobierno competente que ejerza las funciones del anterior Decanato o Presidencia y copia al CGPJ en el plazo de cuarenta y ocho horas previsto en el artículo 5.3; acuse, identificación del órgano encargado y constancia del envío de la resolución conforme a los artículos 7 y 8. Se citan UAC 023936/2025A01, DI 781/2025, DI 169/2026 y Alzada 286/2026 para facilitar su asociación correcta. La tramitación de este componente se pide **mediante copia identificada**, conservando las peticiones procesales para la decisión que les corresponda en 357/2024. No se utiliza la queja gubernativa como recurso contra el fondo de las resoluciones ni se presume responsabilidad disciplinaria.

B. TSJ de Canarias. Se interesa comunicación a su **Presidencia**, para la valoración de sus competencias inspectoras de los artículos 172 y 174.2 LOPJ, y a su **Secretaría de Gobierno** respecto de EG 38/2026 y el traslado de 21-09-2026. Son destinatarios con funciones diferentes. El artículo 174.2 exige una valoración judicial de la conveniencia de medidas que excedan su competencia; no se presenta como obligación automática de abrir inspección. Se solicita que el emisor competente identifique salida, documentos remitidos y acuse, y que el receptor compruebe la entrada y referencia asignada. Una resolución de este órgano no puede certificar por sí misma todos los registros de otro.

C. Ministerio Fiscal. Se solicita pronunciamiento sobre si los hechos concretos documentados -disponibilidad de la unidad productiva, intervenciones sobre sus bienes y eventual presentación de derechos o contingencias por las deudoras- ofrecen apariencia de delito perseguible de oficio. **Si concurre ese presupuesto**, se interesa la comunicación mediante providencia prevista en el **artículo 40.1 LEC**, con copia de los documentos pertinentes y referencia a los expedientes conocidos para evitar duplicidades. Se pide la remisión legalmente procedente, sin atribuir a este órgano mercantil una investigación penal ni solicitar suspensión automática de las actuaciones.

D. SEPI/FASEE. Se pide valorar un oficio de puesta en conocimiento al órgano gestor, identificando las comunicaciones CP99 de noviembre de 2024 y la operación de 31 millones anunciada en 2022, limitado a los contratos, derechos o contingencias que puedan afectar a su perímetro. Si el Fondo o su representante procesal estuvieran personados en 357/2024, se interesa el traslado que legalmente les corresponda como parte. **No se ha acreditado aquí esa personación ni una norma que obligue a enviar a SEPI cualquier escrito de un tercero.** El oficio solicitado debe decidirse dentro de la competencia y reserva

del órgano; no sustituye la ampliación directa de la comunicación CP99 ni presupone que Sun Park integrara la solicitud financiada.

E. Trascendencia tributaria y fondos de la Unión. Si de las actuaciones resultan datos concretos con trascendencia tributaria sobre RIC, titularidad, inversión o ingresos, se interesa su comunicación a la Administración tributaria competente conforme al **artículo 94.3 LGT**, con las reservas legales. Si se documenta una conducta comprendida en la competencia de la **Fiscalía Europea**, se interesa la comunicación sin dilación indebida del **artículo 24.1 del Reglamento (UE) 2017/1939**, atendiendo a sus artículos 22, 23 y 25. La mera mención de RIC, SEPI, financiación alemana o un incentivo regional no acredita afectación del presupuesto de la Unión ni satisface ese presupuesto penal. Deben identificarse beneficiario, expediente, coste o activo, declaración y posible perjuicio. Para CNMV, autoridades concedentes y autoridades alemanas se solicita la remisión que resulte jurídicamente pertinente, individualizando competencia y documentos; no se afirma una obligación universal de difusión.

F. Disponibilidad contemporánea en Alemania y en la cadena de adquisición. El compareciente insta a que la información material aquí individualizada se ponga, sin dilación indebida y por el cauce legalmente procedente, a disposición de la **administración concursal de FTI Touristik GmbH, Axel W. Bierbach, procedimiento 1500 IN 1758/24 ante el Amtsgericht München**, y del órgano alemán de insolvencia. Se solicita identificar asimismo las demás masas alemanas Meeting Point efectivamente afectadas y sus administradores. La finalidad es que la misma información pertinente esté disponible en los ámbitos español y alemán mientras se valoran activos, derechos, obligaciones, contingencias, entregas de archivos y acciones de recuperación, con un índice común, versión y fecha, identificando recepción e incorporación efectiva.

Se invocan **deberes de administración diligente, información, conservación y protección de la masa y los acreedores**, con el alcance aplicable a cada cargo y patrimonio. Los **§§58, 60, 66, 151, 153 y 156 de la Insolvenzordnung** regulan, respectivamente, supervisión judicial, diligencia y eventual responsabilidad, rendición de cuentas, inventario, relación patrimonial e informe, atendiendo al objeto y momento de cada precepto. Se pide comprobar qué recibieron los responsables, cómo lo valoraron y qué reflejo tuvo en sus documentos y decisiones. Su invocación no atribuye al compareciente una condición de acreedor reconocida ni convierte al órgano español en superior de la administración concursal alemana. Los cauces de los **artículos 56 a 58 del Reglamento (UE) 2015/848** se interesan únicamente si se verifican sus presupuestos respecto de procedimientos de sociedades del mismo grupo, con las reservas y límites que exigen.

Se solicita resolver también sobre el traslado de la información pertinente a **BLUESEA, incluida GESTORA BLUE SEA PARTNER, S.A.; PORTOBELLO CAPITAL, S.L., identificadas en la resolución CNMC de 23-04-2025, previa comprobación de su representación vigente; y Partners Group, por la entidad gestora o inversora y la función de cumplimiento que correspondan**, previa identificación de las personas jurídicas, mandatos y contratos concretos. El objeto es que quienes adquirieron, controlan o custodian sociedades, contratos, archivos o contingencias relacionados con Meeting Point puedan conocer y valorar la comunicación en su ámbito real. Se conserva la negativa de Partners Group sobre Sun Park/MYND y se pide confrontarla con el perímetro contractual y documental efectivo; no se presupone adquisición del inmueble ni transmisión universal de responsabilidad. La referencia **566 Js 155187/24** se comunicará con su procedencia oficial y con la respuesta posterior de **15-09-2026**: el expediente penal es un canal distinto de los procedimientos de insolvencia y su estado actual debe certificarse.

Advertencia institucional de preservación y tratamiento expreso. Se insta expresamente a que **no continúe la ocultación denunciada y a que toda decisión sobre la circulación de esta información material quede documentada**. Se interesa que una restricción o negativa de traslado identifique el órgano o responsable competente, fecha, documentos afectados y fundamento concreto, incluido el tratamiento reservado que corresponda, y que se conserve la documentación. Acreditados recepción, conocimiento, deber de actuar y capacidad de hacerlo, una ulterior omisión deliberada y

perjudicial podrá ser examinada en el cauce competente con sus efectos y justificación. El compareciente solicita una respuesta expresa que permita comprobar el tratamiento de la información y evitar que su omisión se prolongue mediante decisiones no identificadas. La reserva legal se atenderá mediante selección de piezas, expurgo o acceso restringido, con constancia de lo excluido y su motivo.

Todas estas solicitudes comparten cronología e índice documental. Cada remisión debe dejar constancia de su alcance y destino; su práctica no decide por sí sola la admisión de las restantes peticiones ni la existencia de infracción.

Noveno. Personas propuestas para contraste y eventual declaración ante el órgano competente

Se interesa preservar e identificar sus documentos y, si resulta procedente en el cauce competente, recibir declaración sobre los extremos individualizados. Se destacan las tres personas inicialmente designadas para declaración -Enrique Luis Guerra Suárez, Carlos Saavedra Rodríguez del Palacio y Eduardo Sánchez Iglesias- junto a los demás con conocimiento relevante. La presente comunicación mercantil no constituye por sí sola apertura de una instrucción penal ni citación de testigos. Si surgieran indicios contra alguna persona, deberá intervenir con la condición y garantías correspondientes.

1. **Enrique Luis Guerra Suárez - RICPE.** Origen del proyecto presentado a inversores, personas que facilitaron la información, identificación de activo, título y disponibilidad, documentación de diligencia debida, contratos y advertencias recibidas; separar la presentación de 11 de noviembre de 2020 del encuentro San Telmo de 30 de noviembre de 2021. Debe exhibirse el expediente que permita comprobar qué contingencias del Concurso 36/2012 llegaron a RICPE y qué se hizo con ellas. Añadir su certificación de 20-07-2021, el expediente del canal RICPE y sus funciones e intereses en Orion/AGM. La propuesta para declaración comprende sus actos propios; no prejuzga la condición procesal que corresponda. Una relación profesional directa previa con el AC exige acreditación específica.

2. **Carlos Saavedra Rodríguez del Palacio y Miguel Hernández Lorenzo - equipo jurídico PwC en 2016, cada uno respecto de su actuación.** Preparación, documentación entregada y explicaciones de la reunión de **10 de junio de 2016**; advertencias sobre deuda, imputación de gastos de explotación, cuotas comunitarias, voto y utilización de cifras en el concurso; recepción y respuesta de Francisco Mario Matos Matas, compromisos de revisión y actuaciones posteriores. La atribución de cada intervención exige contrastar audio y transcripción. La advertencia de Miguel sobre la deuda y la de Carlos sobre cuotas no se atribuyen indistintamente. La firma jurídica Landwell/PwC y PwC Auditores son personas jurídicas distintas; un mandato posterior de auditoría no prueba circulación de información ni conflicto.

3. **Eduardo Sánchez Iglesias - San Telmo en el episodio de 2021; integración profesional posterior en RSM.** Producción, invitación y fuentes del encuentro de 30 de noviembre de 2021; alcance de su propia manifestación de presentación de clientes a las **08:08-08:12**, encargos, comprobaciones de conflicto y custodia del expediente. Es él, no Enrique Guerra, quien formula esa manifestación. La integración de San Telmo en la estructura profesional de RSM en 2024 no acredita sucesión universal ni responsabilidad retrospectiva de RSM. La identificación del «complejo abandonado» como Sun Park requiere comprobación literal del vídeo y su contexto. Contrastar, además, sus actos propios, los clientes efectivamente introducidos y qué información conocía, facilitó o conservó; no limitar su intervención a la condición de testigo ajeno a los hechos.

4. **Joan Cruz Nuez.** Presentación efectiva del hotel a terceros como adquirido, visitas, mediciones y planos anteriores al 7 de junio de 2018; título de acceso, invitantes, acompañantes, entidad representada y destino de lo obtenido; desarrollo Sun Park/Lava Verde/Club Sei y custodia de los expedientes en la continuidad Meeting Point/BLUESEA. La declaración judicial de 25 de junio de 2018 identifica únicamente a una persona denominada «JOAN», sin conocer su cargo. La documentación contemporánea de mayo de 2018 y la secuencia societaria apoyan la comprobación de identidad, pero no sustituyen su autenticación definitiva ni prueban coordinación con AC o magistrado.

5. **Miguel Ángel Barreiro Cano.** Conocimiento presencial de visitas de febrero/marzo de 2018, mediciones y presentación del hotel a terceros; ocupación, mantenimiento, huéspedes, llaves, cerraduras y actuaciones de 7 de junio. Ratificación y ampliación de la declaración judicial de 25 de junio de 2018, DP 1132/2018, y autenticación de grabaciones/fotografías que personalmente produjo o presencié. Mantener separadas la noticia de la conversación de febrero y la llamada Burovoz/Logalty de 22 de marzo de 2018. Sus observaciones no acreditan por sí solas titularidad, poderes o conocimiento interno de las sociedades.

6. **Jonathan Simó Morales.** Autoría y bases del trabajo contable, libros y justificantes empleados, diferencias entre Comunidad, explotación y LPB, versiones entregadas, destinatarios y respuesta; documentación llevada a la reunión de junio de 2016 y dictamen de 2019. Deben recuperarse los originales y determinarse su concreta incorporación a cada procedimiento. La existencia de análisis contable no resuelve automáticamente la suficiencia legal de todos los libros o justificantes.

7. **David Espejo Navarro.** Informes económicos sobre deuda comunitaria, CEXP, valoración y alternativas de liquidación; metodología, fuentes verificadas y datos recibidos del cliente; versiones firmadas incorporadas a la oposición de calificación. Su conocimiento de ofertas de terceros debe separarse de las ofertas que examinó directamente: las cartas y condiciones de financiación prevalecen sobre referencias de terceros contenidas en su informe.

8. **Daniel Irigoyen Fujiwara, en su actuación de 2018 como abogado/coordinador de la salida.** Su eventual intervención se limitaría a hechos que hubiera presenciado personalmente y que pudieran ser objeto de declaración sin vulnerar el secreto profesional: reuniones cuya celebración y asistentes se acrediten, documentos de terceros efectivamente entregados y resultado material de la alternativa ONA-Clubotel. Los documentos contemporáneos de operador y financiación deben contrastarse por su origen propio, conservando sus condiciones y garantías. No se publica el contenido de su comunicación reservada de 13 de junio ni se utiliza como prueba pública de instrucciones, asesoramiento o palabras atribuidas al magistrado. No se presenta la alternativa como cierre financiero incondicional y asegurado ni se confunde su actuación profesional con ejercicio jurisdiccional.

9. **Juan José Vera Díaz.** Función efectiva y fechas en Meeting Point, circulación de información financiera entre España y Alemania, presupuestos/contratos del proyecto y custodia posterior. La identidad y cargos societarios están documentados; la participación personal concreta en Sun Park exige expediente y comunicaciones propias. Precisar también los poderes en Horwath HTL/MGM/Global Mergers Acquisitions Canarias y el cargo en Pama e Hijos, dos sociedades accionistas de Orion, conforme a los anexos 23-25; identificar mandatos, comunicaciones y conflictos en cada fecha.

10. **Dr. Mark Sellmann y Sinja Baum - canal de cumplimiento FTI, cada uno respecto de su intervención.** Registro 2024-94, material recibido desde junio de 2024, personas que lo examinaron, derivaciones y resultados; en particular la comunicación de 9 de julio sobre examen y traslado a administradores concursales. Solicitar registro de entrada, asignación, anexos, actuaciones y cierre. La recepción y las respuestas no acreditan una conclusión sobre el fondo ni una ocultación concertada.

11. **Axel W. Bierbach y Oliver Scharl - administradores de masas alemanas distintas.** Información efectivamente recibida, instrucciones, perímetro investigado, documentación obtenida, incorporación a inventarios/contingencias/acciones y comunicación a los órganos españoles. Bierbach identificó el 10 de julio de 2024 su encargo a Georg Abegg; ello no demuestra igual conocimiento ni actuación de Scharl. Cada masa y nombramiento deben identificarse por separado.

12. **Georg Abegg y la letrada Patricia Ayala - vía Rödl de investigación/documentación española.** Encargo, reuniones, solicitudes de información, documentación efectivamente recibida, diligencias y entrega de resultados al mandante, respetando los límites legales de secreto profesional. Conservar expresamente el contraste entre solicitudes de documentación de julio/noviembre de 2024 y la contestación del remitente sosteniendo que ya había sido entregada; ese desacuerdo no prueba por sí solo incumplimiento deliberado. Rödl no se confunde con FINKENHOF, representación procesal alemana.

13. **Lars Creutzmann.** Funciones concretas en cada entidad, recepción y tratamiento del aviso de 3 de enero de 2025, preservación y traslado de información y documentación de las entidades españolas. El nombramiento en varias sociedades no acredita conocimiento personal de todos los hechos. No extender a Karl Markgraf o Sabine Dorn el contenido de ese aviso sin prueba de transmisión o actuación propia.

14. **Atilano Sastre y custodio del expediente de Essenthia.** Los correos de 4 y 5 de febrero de 2020 (anexo 22) identifican Sun Park como el establecimiento conocido por el proveedor como Lava Verde y confirman fabricación/montaje previo de una habitación piloto. Sastre aclara que la fábrica ejecutó y custodió el trabajo comercial, mientras él acompañó y prestó apoyo; el interiorismo venía definido por el cliente. Interesa identificar contratante, instrucciones, unidad, fecha, albaranes, factura, imágenes y personal interviniente. Su remisión al departamento jurídico se conserva como explicación de custodia, no como confesión de ocultación.

15. **José Enrique Delia Conde, El Corte Inglés Empresas.** Contratar la visita de marzo de 2020, las propuestas de reforma y los interlocutores CAM/Meeting Point que se le atribuyen en una reseña contemporánea de conversación de 12 de junio de 2020. La invitación aceptada confirma la reunión posterior; las afirmaciones sustantivas de la reseña no son una declaración firmada de Delia. Se solicita su versión propia, agenda, fotografías, NDA, presupuestos y comunicaciones. No se presenta como probado un contrato de obra firmado ni la identidad del operador deducida por terceros.

16. **Custodios y responsables de distribución Loveholidays, Youtravel y sonnenklar.TV.**

Identificar personas y entidades que dieron de alta Club Sei Lanzarote, proveedor, cupos, fechas, referencia de sesión preservada privadamente y códigos del establecimiento; solicitar reservas, cobros, depósitos, comisiones, liquidaciones y devoluciones. Su conocimiento se refiere a la contratación y al tratamiento de datos propios de su canal, sin presumir que conocieran todos los hechos del concurso.

Comprobaciones complementarias y custodia:

- **AUREN y responsables de la reestructuración española:** identificar firmantes del informe, documentación suministrada, tratamiento de contingencias, contratos, activos y litigios; contrastar con los documentos recibidos del perímetro alemán. Proponer personas concretas cuando se recupere el informe y su encargo, sin inventar nombres.

- **Custodios de Meeting Point/FTI/BLUESEA y plataformas de distribución:** contratos, planos, inventarios, altas y bajas comerciales, reservas, cobros y archivos transferidos. Un folleto o anuncio no demuestra apertura efectiva ni ingresos: conservar el aplazamiento por COVID de 27 de octubre de 2020.

- **Juan Carlos Prieto Puente y Cristo Ayose Suárez Pimentel:** comprobación subsidiaria de lo visto, dicho y entregado en la reunión de 2016 y su seguimiento; no pedir asesoramiento confidencial ni inferir conducta adversa de su condición de abogados. Primero recuperar las fuentes objetivas y delimitar encargo/cliente/materia/periodo.

- **RSM, Francisco J. Remiro Hernández, y custodios de San Telmo:** tratamiento documentado del expediente NNR4-1025C2F66, respuestas de 09-07 y 23-09-2026, materiales, decisiones y traslado efectivo de archivos. Examinar su suficiencia y las responsabilidades propias, sin sucesión universal presumida.

- **Juan Francisco Nasser, Fernando Lacasa, Naomi Sharma y responsable del sistema interno de Grant Thornton:** archivos de 2020, entidad prestadora, NDA, control de conflictos, vínculo canario y decisiones del expediente 2024_04. Su conocimiento y actuación se delimitan por funciones y fechas; cualquier declaración preservará el secreto legal que resulte aplicable.

- **Víctor Martí Gilabert, responsables de AGM/Orion y custodios de Abbaco Markets:** contratos, cuestionarios y responsabilidad informativa descritos en el tercero ter. **Jaime García-Cruz Carbó y custodios de Portfolio:** alcance de la revisión y de las remisiones declaradas, con índice y justificantes.

• **FINKENHOF, FTI Consulting y profesionales actuales:** prioridad a requerimientos de documentos y exacta identificación del encargo. No incorporar automáticamente a sus integrantes como testigos de los hechos originales. FTI Consulting no es FTI Touristik.

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

El **TRLC**, artículos **585 a 593**, regula la comunicación del deudor; el **586.1.4.º** exige explicar las circunstancias que puedan afectar a las negociaciones. Este precepto concreta la pertinencia propuesta, sin conferir al tercero un derecho general de investigación. Los artículos **607 a 611** regulan efectos y plazos: su transcurso no certifica el cierre del expediente.

La **LOPJ**, artículos **234 y 235**, permite información y acceso no secreto a quien justifique interés legítimo y directo, con protección de datos; el **455** atribuye al LAJ organizar la dación de cuenta según las leyes procesales. El **11.3** ampara la subsanación legalmente posible, sin suplir legitimación inexistente. El **217** regula la abstención de oficio; los **218, 219 y 223**, legitimación, causas y trámite de recusación. El **Real Decreto-ley 6/2023, artículo 71**, regula el recibo electrónico y la constancia íntegra de documentos. La **Ley 2/2023, artículos 2, 3, 35 y 36**, se invoca dentro de su ámbito, sin transformar una inadmisión procesal fundada en represalia. La **Sede Judicial de Canarias** ofrece presentación de escritos de trámite y conduce a acceso mediante certificado digital. Debe verificarse que el servicio permite al compareciente identificar y dirigir el escrito al procedimiento correspondiente; su disponibilidad pública no acredita acceso personal a estos autos ni dispensa los requisitos de postulación. Se solicita resolver la petición autónoma de información conforme a los artículos 234-235 LOPJ, con el alcance que resulte del interés legítimo y directo acreditado.

Como fundamento específico de las comunicaciones se invocan el **Reglamento 1/1998, artículos 5, 7 y 8**, los artículos **171 a 176 LOPJ**, los artículos **40.1 y 178.1 LEC**, el **679 TRLC**, el **94.3 LGT** y, sólo si concurre su presupuesto, el **24.1 del Reglamento (UE) 2017/1939**. La custodia del archivo de gestión corresponde al LAJ conforme al **458.1 LOPJ**. Las resoluciones y su notificación se sujetan a los artículos **206 y 208 LEC**; cualquier revisión dependerá del tipo de resolución y de la legitimación exigible. El régimen **FASEE, Orden PCM/679/2020**, delimita gestión y seguimiento de las ayudas y no convierte toda noticia presentada a este órgano en un traslado obligatorio a SEPI.

SUPlico AL ÓRGANO JUDICIAL, POR CONDUCTO DE SU OFICINA

1. **Recepción y unión:** tener por presentado este escrito con los archivos efectivamente adjuntos, expedir justificante verificable y **acordar su incorporación íntegra al expediente de origen 357/2024 y su unión o asociación documental a 93/2025**, identificando el destino del original y de cualquier copia o referencia según el estado de cada expediente, junto con su índice y los antecedentes que explican la conexión de hechos, para constancia y valoración dentro de la competencia del órgano. Se pide dación de cuenta de las cuestiones que requieran decisión judicial y constancia de la resolución adoptada. La aportación no implica reconocimiento de condición de parte.

2. **Información y acceso, como petición autónoma:** resolver sobre el interés legítimo y directo alegado y facilitar, dentro del acceso reconocido, el estado actual, órgano a cargo y última resolución de **357/2024 y 93/2025**; verificar y facilitar, si consta, el auto de homologación de **21-11-2025**, su edicto, fecha de publicación, firmeza e impugnaciones o piezas vinculadas, así como el estado del mandato de AUREN y la eventual sucesión procesal; copia o testimonio del auto de 24-10-2024, del decreto de 18-09-2024, de la diligencia de 31-07-2024 y del acto que haya terminado, trasladado o conectado el asunto con otro expediente. Identificar, en lo accesible, la asignación o sustitución correspondiente a la actuación atribuida al magistrado López Villarrubia. Esta solicitud mantiene su objeto aunque se deniegue la incorporación o el traslado de otros contenidos.

3. **Decisión judicial sobre informe del experto:** a la vista del nexo descrito, y si subsiste el mandato y existe cauce para ello, valorar y acordar al amparo del **artículo 679 TRLC** un informe delimitado de AUREN que identifique: (i) cuál de las tres deudoras, si alguna, tenía contratos, derechos, costes, ingresos o contingencias relacionados con Sun Park/Lava Verde/Club Sei; (ii) qué documentos sobre titularidad, disponibilidad y litigios le fueron facilitados, con fecha; (iii) qué alertas recibió efectivamente y cómo se reflejaron, en su caso, en su trabajo; y (iv) qué registros de distribución, reservas, depósitos, liquidaciones y devoluciones examinó; y (v) qué información permanece pendiente y qué efecto podría tener dentro del encargo. Se interesa asimismo el índice de adjuntos y destinatarios de cada remisión y la conciliación, por entidad y partida, de la información recibida con las versiones de inventario, valoración, contingencias y documentación del plan facilitadas al experto y al órgano judicial, identificando la inclusión, exclusión o corrección, su responsable, fecha y fundamento. Se solicita pronunciamiento judicial, sin atribuir al experto una investigación penal ni dar por probada una omisión. Mantener las referencias al concurso 36/2012 sin acumularlo ni resolver aquí pretensiones de LPB.

4. **Traslado y registro del resultado:** dar traslado de lo incorporado, en la medida permitida por el procedimiento y la reserva aplicable, a **Meeting Point Hotelmanagement (Canaries), S.L.**, teniendo presente su absorción registral de Meeting Point Spain y Meeting Point Investment y comprobando la representación procesal que corresponda, a AUREN si conserva función relevante y a las demás partes personadas a las que corresponda. Dejar constancia de qué se remitió, a quién, cuándo y con qué resultado; o del motivo por el que no procede.

5. **Alegaciones sobre intervención judicial:** tener por comunicados los antecedentes del apartado sexto, con sus fuentes y límites, y darles el curso que proceda respecto del artículo 217 LOPJ si concurriera causa legal. Se solicita identificar el acto y el cauce de la decisión; este escrito no formula recusación ni pide una conclusión disciplinaria predeterminada.

6. **Remisiones sujetas a presupuesto legal:** resolver sobre la comunicación al Ministerio Fiscal conforme al artículo 40.1 LEC y sobre los traslados tributarios, europeos y a SEPI delimitados en el apartado octavo. Para cada decisión favorable, identificar destinatario, documentos, fecha y resultado de transmisión; si no procede, comunicar el fundamento respecto de esa solicitud. Se interesa dación de cuenta judicial conforme al artículo 178.1 LEC para las decisiones que correspondan al juez.

7. **Componente gubernativo y copia al CGPJ:** dar el trámite de los artículos 5.3, 7 y 8 del Reglamento 1/1998 al componente de funcionamiento y trazabilidad individualizado en el apartado octavo A, remitiendo copia al órgano de gobierno competente y al CGPJ con las referencias indicadas; valorar asimismo la comunicación a Presidencia y Secretaría de Gobierno del TSJ en sus respectivos ámbitos. La salida de la copia gubernativa debe identificarse separadamente de la decisión sobre incorporación, acceso e informe en 357/2024.

8. **Subsidiariamente, decisión individualizada y subsanación:** si el estado del expediente, legitimación, reserva, pertinencia o postulación impiden alguna petición, identificar la concreta petición afectada, su fundamento y, cuando sea legalmente subsanable, el requisito y oportunidad de corregirlo. Mantener constancia de la presentación y resolver separadamente las peticiones que sí tengan cauce, sin tratar todo el escrito como una solicitud indiferenciada de investigación general. Se interesa notificación de la decisión con los medios de revisión que procedan.

9. **Sólo subsidiariamente, si la oficina constata la terminación de alguno de los expedientes:** identificar la resolución y fecha de terminación correspondiente, y decidir expresamente sobre la incorporación para constancia al archivo o sobre el destino procedente en el expediente relacionado **357/2024-93/2025**. Esta petición no condiciona la tramitación de las anteriores a una comprobación externa previa por el compareciente. Si no cabe la incorporación pedida, señalar su fundamento y el cauce disponible, conservando la identificación de la entrada y resolviendo las peticiones de información y acceso que mantengan objeto. No se pide reactivar efectos preconcursales, impugnar por esta vía una homologación ni presumir una remisión de oficio.

10. **Conservación y fuentes personales:** valorar la conservación y la producción delimitada de los seis conjuntos del apartado cuarto bis, incluidos los actos comerciales y de control de 2018, la cadena de distribución y cobros descrita en el tercero, sus efectos por afectado y los conjuntos individualizados de los apartados tercero bis/ter y cuarto ter/quater/quinquies: certificaciones y oferta RICPE, deberes informativos y operaciones Orion/AGM, contratos y archivos profesionales, controles de conflicto y expedientes de los canales. Identificar custodios, entidades, versiones, conocimiento acreditado, decisiones y consecuencias por cada patrimonio; solicitar su producción únicamente por el cauce y en la extensión pertinentes a estos hechos. Tener por propuestas las personas del apartado noveno para contraste documental y eventual declaración en el cauce competente; incluir esta relación y su objeto en la comunicación al Ministerio Fiscal si se acuerda, sin tenerlas por citadas mediante este escrito.

11. **Comunicación documentada a Alemania y a la cadena de adquisición:** resolver sobre la remisión legalmente procedente de este escrito y de sus documentos pertinentes a la administración concursal de **FTI Touristik GmbH, 1500 IN 1758/24**, al órgano alemán de insolvencia y a las otras masas alemanas afectadas; así como a **BLUESEA/Gestora Blue Sea Partner, Portobello y Partners Group**, por las entidades y representantes cuya intervención se acredite y para el objeto del apartado octavo F. Identificar documento, versión, destinatario, fecha y recepción; solicitar confirmación del tratamiento o incorporación cuando proceda. Mantener la referencia penal **566 Js 155187/24** con su estado no certificado y la respuesta de 15-09-2026. Se interesa una decisión expresa y motivada sobre cualquier exclusión o reserva y la conservación de los materiales. Si alguno de esos traslados excede la competencia del órgano, identificar el cauce o destinatario competente y facilitar la copia o testimonio procedentes para su presentación por quien esté legitimado.

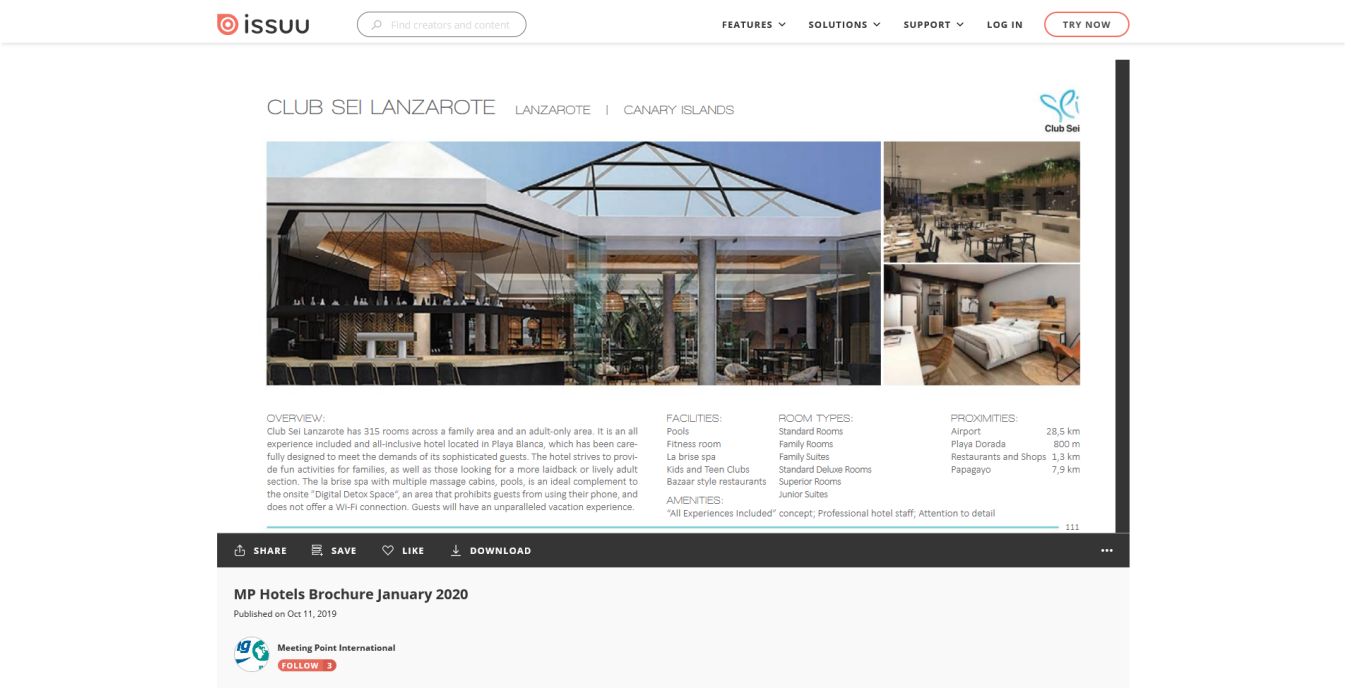
OTROSÍ DIGO: Se solicita minimizar los datos personales visibles a terceros y dar el tratamiento reservado permitido a teléfonos, direcciones, información de testigos y anexos que lo exijan; la oficina determinará lo procedente. La solicitud de confidencialidad no equivale a una declaración automática de secreto procesal ni impide los traslados obligatorios. Los correos de estrategia con abogados y el informe privado de investigación no se aportan en este paquete.

Autor y capacidad de la posición aquí expuesta: Gil Marer, **únicamente en nombre propio como informante**. Se identifica la relación con AWESWELL y sus filiales, sin comparecer formalmente por ellas. Esta mención editorial sustituye el bloque de ejecución y firma; no constituye firma electrónica ni acredita presentación judicial.

Selección visual pública

Cuatro reproducciones públicas identificadas. Esta selección no sustituye los anexos privados. Se mantienen el idioma y las atribuciones de las imágenes originales; no se presentan sus rótulos como hechos judicialmente probados.

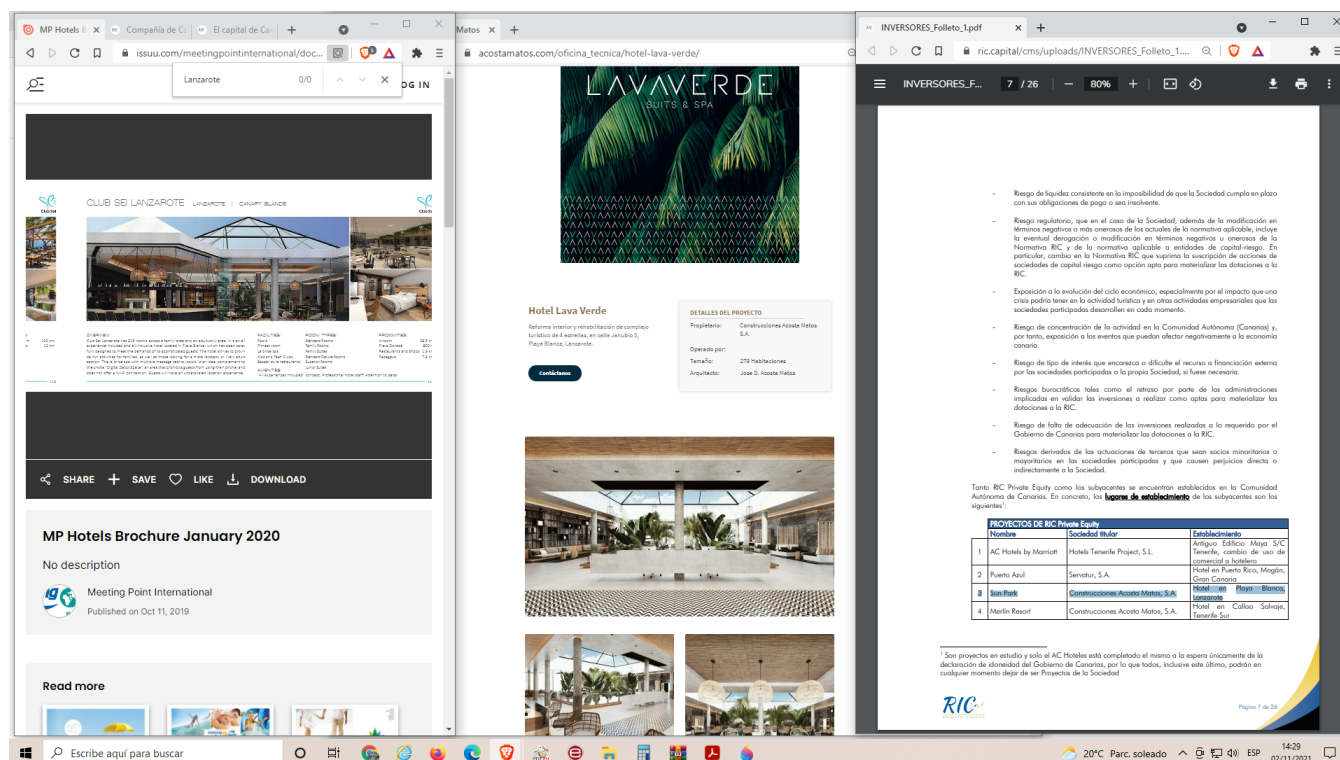
Imagen 1



Club Sei Lanzarote en el folleto de Meeting Point Hotels, edición enero de 2020, publicada el 11 de octubre de 2019. La página 111 presenta 315 habitaciones. Es una presentación comercial: no acredita apertura, título ni contrato de explotación. Document 2 Annex 5b p.47; original brochure PDF p.111

[Abrir reproducción pública en su contexto](#)

Imagen 2



Comparación archivada el 2 de noviembre de 2021: folleto Club Sei, presentación Hotel Lava Verde de Acosta Matos y ficha de RIC que menciona Sun Park. El pie de la ficha RIC conserva la salvedad «en estudio». La coincidencia comercial orienta la solicitud de contratos y mapas de unidades; no prueba propiedad integral, autorización ni identidad jurídica. Existing bilingual Club Sei dossier, evidence gallery; archived comparison dated 2 November 2021

[Abrir reproducción pública en su contexto](#)



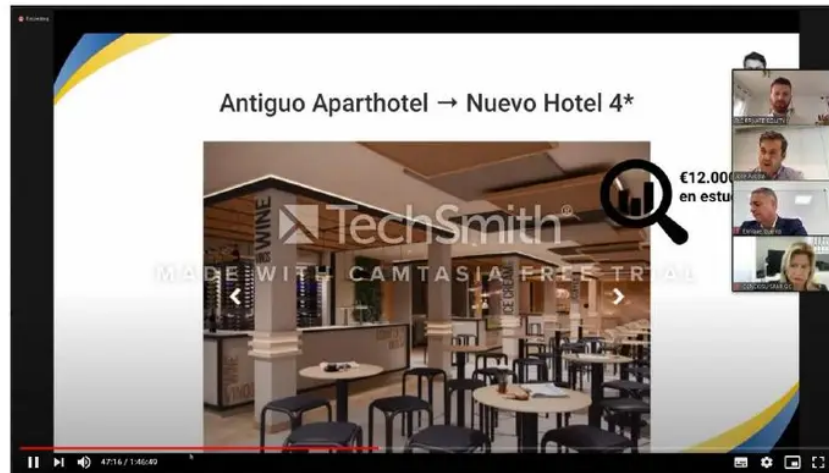
José Acosta Director General de Construcciones Acosta Matos y Consejero de RIC PRIVATE EQUITY

*"Y el último **proyecto que tenemos en cartera** es el antiguo **Aparthotel Sun Park** en Playa Blanca, un complejo de 220 apartamentos turísticos **que vamos a transformar también** en un Hotel de 4 estrellas con una inversión de 12 millones de euros"...*

27

Dossier contemporáneo del webinar RIC de 11 de noviembre de 2020, página 27: el texto atribuye a «José Acosta» la presentación de Sun Park como proyecto de 220 apartamentos y 12 millones de euros. Captura y transcripción de la compilación; el audio original sigue pendiente de cotejo. La cifra es una propuesta de inversión, no un desembolso acreditado. Document 1 Annex 29 p.91; original contemporaneous webinar dossier p.27; webinar 11 November 2020

[Abrir reproducción pública en su contexto](#)



José Acosta Director General de Construcciones Acosta Matos y Consejero de RIC PRIVATE EQUITY

*"Nosotros **hemos comprado los tres complejos con fondos propios**, por lo tanto **los tres inmuebles están libres de cargas**, nosotros ofrecemos nuestro producto comprado en propiedad de la compañía sin cargas hipotecarias de ningún tipo".*

32

Dossier del mismo webinar, página 32: declaración atribuida sobre compra con fondos propios y ausencia de cargas. Se conserva como manifestación que debe contrastarse con títulos, cargas y contratos; no certifica esos extremos. Los rótulos y la transcripción pertenecen a la compilación, no a una transcripción judicial del audio. Document 1 Annex 29 p.96; original contemporaneous webinar dossier p.32; webinar 11 November 2020

[Abrir reproducción pública en su contexto](#)